



SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Jelgavā 2025. gada 13. martā

Zemgales rajona tiesa,

tiesnesis Andris Škutāns,

piedaloties prokurorei Eiženijai Rudzinskai ,

atklātā tiesas sēdē iztiesāja krimināllietu, kurā:

/Persona B/, personas kods /Personas kods B/, apsūdzēta pēc Krimināllikuma 329. panta;

/Persona A/, personas kods /Personas kods A/, apsūdzēts pēc Krimināllikuma 20. panta trešās daļas un Krimināllikuma 329. panta.

Aprakstošā daļa

[1] /Persona B/, būdama valsts amatpersona, kura par ziņu neizpaušanu bija brīdināta un kura saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, izdarīja neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, šādos apstākļos.

/Persona B/, būdama valsts amatpersona, vispārējā civildienesta ierēdne – /Iestāde A/ /Nodaļa A/ /Amats A/, kura iepriekš brīdināta par neizpaužamu ziņu neizpaušanu un saskaņā ar likumu atbildīga par ziņu glabāšanu, proti:

- 2023. gada 24. martā parakstīja aprakstu, kura 13.2. apakšpunktā norādīts, ka viņa atbild par ierobežotas pieejamības un citas ar likumiem aizsargājamās informācijas saglabāšanu, neizpaušanu un aizsargāšanu, kā arī par minētās informācijas izmantošanu amata pienākumu veikšanai.

- 2023. gada 24. oktobrī iepazinās ar /Iestāde A/ ģenerāldirektors rīkojumu Nr. 233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”,

- 2024. gada 8. februārī parakstīja apliecinājumu, apņemoties prettiesiski neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas viņai tika uzticēta vai kļūs zināma pildot darba vai dienesta pienākumus, kā arī ar parakstu apliecināja, ka ir brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas prettiesisku izpaušanu tiks saukta pie kriminālatbildības, un,

- kura saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 19. pantu informāciju, kas valsts amatpersonai ir pieejama saskaņā ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu, aizliegts prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu,

izpauša /Persona A/ ierobežotas pieejamības informāciju.

/Persona A/ pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, līdz 2024. gada 23. februārim, radās nepieciešamība iegūt informāciju par nekustamā īpašuma (kadastra Nr. /Adrese U/ (turpmāk tekstā - /Adrese U/) īpašnieku. /Persona A/, apzinoties savu darbību prettiesisko raksturu un būdams informēts, ka /Persona B/ strādā /Iestāde A/ un viņas rīcībā amata pienākuma veikšanai ir ierobežotas pieejamības informācija, atrodoties /Adrese E/, 2024. gada 23. februārī plkst. 10.59 piezvanīja no sava lietošanā esošā tālruņa numura (/Tālrunis AA/ uz /Persona B/ lietošanā esošo tālruņa numuru (/Tālrunis Y/ un uzkūdīja viņu izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, t.i., lūdza noskaidrot un izpaust informāciju par nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieku. Pēc kā, /Persona A/ ar mērķi iegūt nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieka kontaktinformāciju, plkst. 11.21 piezvanot no savā lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis AA/ uz /Persona B/ lietošanā esošo tālruņa numuru (/Tālrunis Y/, papildus sniedza ziņas, ka nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieks ir /Persona C/.

/Persona B/ 2024. gada 23. februārī, atrodoties /Adrese T/, laika posmā no aptuveni plkst. 11.21 līdz plkst. 11.29, neveicot savu amata pienākumu, pretēji /Iestāde A/ interesēm, /Persona A/ pamudināta izdarīt noziedzīgu nodarījumu, izmantoja viņai dienesta pienākumu veikšanai piešķirto piekļuvi /Iestāde A/ /Sistēma A/ (turpmāk tekstā – /Iestāde A/ Sistēma A/) un iepazīnās ar /Iestāde A/ Sistēma A/ personu datu apstrādes darbību reģistrā esošajām ziņām, t.i., apskatīja fiziskās personas “/Persona C/” identificējošu informāciju, nolūkā to izpaust /Persona A/.

Pēc kā, 2024. gada 23. februārī laikā no aptuveni plkst. 11.24 līdz plkst. 11.29 /Persona B/, neveicot valsts amatpersonas amata pienākumus, kā arī nepildot ar amata pienākumiem saistītu konkrētu dara uzdevumu, neesot dienesta nepieciešamībai vai citam normatīvā aktā noteiktam pienākumam, piezvanīja no viņas lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis Y/ uz /Persona A/ lietošanā esošo tālruņa numuru /Tālrunis AA/, un, apzinoties savu darbību prettiesisko raksturu, telefoniski izpauša neizpaužamas ziņas. Un konkrēti – /Iestāde A/ Sistēma A/ iekļautās ziņas trīs fiziskām personām, kuru vārds un uzvārds ir “/Persona C/”, t.i., izpauša ziņas, ka /Persona C/ ir dzimis /Datums CD/, viņa dzīvesvieta ir Jelgava un, ka viņš ir vienīgais ar dzīvesvietu Jelgavā, bet ziņas par konkrētu dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru /Iestāde A/ Sistēma A/ nav pieejamas. Kā arī /Persona B/ izpauša ziņas par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Rīga, un par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Valmiera.

Ar šādām savām darbībām /Persona B/, būdama uzkūdīta no /Persona A/ puses izdarīt noziedzīgu nodarījumu, bez jebkāda likumīga pamata, rīkojoties tieši ar tiešu nodomu, prettiesiski izdarīja neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, t.i., apzināti /Persona A/ izpauša ziņas, kas iekļautas /Iestāde A/ Sistēma A/, un kas saskaņā ar /Iestāde A/ ģenerāldirektora rīkojumu Nr. 233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” un Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4. punktu ir ierobežotas pieejamības informācija.

Tādējādi /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 329. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[2] /Persona A/ uzkūdīja valsts amatpersonu, kura par ziņu neizpaušanu bija brīdināta un kura saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu, izdarīt neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu šādos apstākļos.

/Persona B/, būdama valsts amatpersona, vispārējā civildienesta ierēdne – /Iestāde A/ /Nodaļa A/ /Amats A/, kura iepriekš brīdināta par neizpaužamu ziņu neizpaušanu un saskaņā ar likumu atbildīga par ziņu glabāšanu, proti:

- 2023. gada 24. martā parakstīja aprakstu, kura 13.2. apakšpunktā norādīts, ka viņa atbild par ierobežotas pieejamības un citas ar likumiem aizsargājamas informācijas saglabāšanu, neizpaušanu un aizsargāšanu, kā arī par minētās informācijas izmantošanu amata pienākumu veikšanai.

- 2023. gada 24. oktobrī iepazīnās ar /Iestāde A/ ģenerāldirektores rīkojumu Nr. 233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”,

- 2024. gada 8. februārī parakstīja apliecinājumu, apņēmoties prettiesiski neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas viņai tika uzticēta vai kļūs zināma pildot darba vai dienesta pienākumus, kā arī ar parakstu apliecināja, ka ir brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas prettiesisku izpaušanu tiks saukta pie kriminālatbildības, un,

- kura saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 19. pantu informāciju, kas valsts amatpersonai ir pieejama saskaņā ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu, aizliegts prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu,

izpauša /Persona A/ ierobežotas pieejamības informāciju.

/Persona A/ pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, līdz 2024. gada 23. februārim, radās nepieciešamība iegūt informāciju par nekustamā īpašuma (kadastra Nr. /Adrese U/ (turpmāk tekstā - /Adrese U/) īpašnieku. /Persona A/, apzinoties savu darbību prettiesisko raksturu un būdams informēts, ka /Persona B/ strādā /Iestāde A/ un viņas rīcībā amata pienākuma veikšanai ir ierobežotas pieejamības informācija, atrodoties /Adrese E/, 2024. gada 23. februārī plkst. 10.59 piezvanīja no sava lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis AA/ uz /Persona B/ lietošanā esošo tālruņa numuru /Tālrunis Y/ un uzkūdīja viņu izpaust neizpaužamas ziņas, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, t.i., lūdza noskaidrot un izpaust informāciju par nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieku. Pēc kā, /Persona A/ ar mērķi iegūt nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieka kontaktinformāciju, plkst. 11.21 piezvanot no savā lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis AA/ uz /Persona B/ lietošanā esošo tālruņa numuru (/Tālrunis Y/, papildus sniedza ziņas, ka nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieks ir /Persona C/.

/Persona B/ 2024. gada 23. februārī, atrodoties /Adrese T/, laika posmā no aptuveni plkst. 11.21 līdz plkst. 11.29, neveicot savu amata pienākumu, pretēji /Iestāde A/ interesēm, /Persona A/ pamudināta izdarīt noziedzīgu nodarījumu, izmantoja viņai dienesta pienākumu veikšanai piešķirto piekļuvi /Iestāde A/ /Sistēma A/ (turpmāk tekstā – /Iestāde A/ /Sistēma A/) un iepazinās ar /Iestāde A/ /Sistēma A/ personu datu apstrādes darbību reģistrā esošajām ziņām, t.i., apskatīja fiziskās personas “/Persona C/” identificējošu informāciju, nolūkā to izpaust /Persona A/.

Pēc kā, 2024. gada 23. februārī laikā no aptuveni plkst. 11.24 līdz plkst. 11.29 /Persona B/, neveicot valsts amatpersonas amata pienākumus, kā arī nepildot ar amata pienākumiem saistītu konkrētu dara uzdevumu, neesot dienesta nepieciešamībai vai citam normatīvā aktā noteiktam pienākumam, piezvanīja no viņas lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis Y/ uz /Persona A/ lietošanā esošo tālruņa numuru /Tālrunis AA/, un, apzinoties savu darbību prettiesisko raksturu, telefoniski izpauša neizpaužamas ziņas. Un konkrēti – /Iestāde A/ /Sistēma A/ iekļautās ziņas trīs fiziskām personām, kuru vārds un uzvārds ir “/Persona C/”, t.i., izpauša ziņas, ka /Persona C/ ir dzimis /Datums CD/, viņa dzīvesvieta ir Jelgava un, ka viņš ir vienīgais ar dzīvesvietu Jelgavā, bet ziņas par konkrētu dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru /Iestāde A/ /Sistēma A/ nav pieejamas. Kā arī /Persona B/ izpauša ziņas par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Rīga, un par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Valmiera.

Ar šādām savām darbībām /Persona B/, būdama uzkūdīta no /Persona A/ puses izdarīt noziedzīgu nodarījumu, bez jebkāda likumīga pamata, rīkojoties tieši ar tiešu nodomu, prettiesiski izdarīja neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, t.i., apzināti /Persona A/ izpauša ziņas, kas iekļautas /Iestāde A/ /Sistēma A/, un kas saskaņā ar /Iestāde A/ ģenerāldirektora rīkojumu Nr. 233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” un Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4. punktu ir ierobežotas pieejamības informācija.

Tādējādi /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 20. panta trešajā daļā un Krimināllikuma 329. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Motīvu daļa

[3] Tiesas sēdē apsūdzētā /Persona B/ savu vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 329. panta neatzina.

[4] Tiesas sēdē /Persona A/ savu vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 20. panta trešās daļas un 329. panta neatzina.

[5] Tiesas sēdē /Persona B/ liecināja, ka savu vainu neatzīst. To, ka skatījās /Sistēma A/ datu bāzē informāciju par /Persona C/, atzina, bet to, ka izpaua informāciju no /Sistēma A/ datu bāzes, neatzina, jo informāciju par /Persona C/ skatījās GOOGLE, skatījās Lursoft, skatījās Firms.lv, Facebook, un /Persona A/ telefonsarunā izpausto informāciju ieguva no šīm publiskajām datu bāzēm. Lietā ir izmeklētājas pieprasījumi, elektroniskās lietas lapā 197, kur inspektore jautāja, kādas tieši mājaslapas tika apmeklētas un uz kādām saitēm tika iets. Inspektore tieši savā pieprasījumā jautāja, ko /Persona A/ meklēja un skatījās interneta pārlūkos, lai izslēgtu informācijas iegūšanas avotu. Pēc tam, kad inspektore saņēma šo informāciju, ka ir skatīts Kadastrs, Lursoft, Facebook, Firms.lv, tad inspektore sagatavoja uzziņu vadītājam, ka šie informācijas saņemšanas avoti, bet, kas tieši tika meklēts šajās mājaslapu saitēs, nav redzams. Pati, gatavojoties šai tiesas sēdei, GOOGLE ievadīja parametru /Persona C/, lai atsauktu atmiņā, ko tad tur redzēja. Ievadot šos parametrus /Persona C/, GOOGLE uzreiz izmeta vairākas mājaslapas dažnedažādas un apakšā ir lapa pirmā, otrā, trešā, ceturta, un tad ejot pa šīm lapām uz priekšu, var redzēt, ka, piemēram, /Persona C/, šie vārdi ir izgaismoti, ka, piemēram, /Persona C/ ir Valmierā, par kuru ir informācija, piemēram, Latvijas Peldēšanas federācijas mājaslapā. Tā mājaslapa nav nemaz jāatver, lai redzētu, ka tur ir /Persona C/, Valmiera. Vai, piemēram, Firms vai Lursoft, bija /Persona C/ uzņēmums ar Rīgas adresi. To tad arī pateica. Tad, piemēram, bija mājaslapa Bigbok.com name, kur redzams /Persona C/, Jelgava, 34 “*years old*”, tātad, /Datums CE/ mīnus 34 ir deviņdesmitais gads. Neteica /Persona A/, ka ir /Persona C/, kurš dzimis /Datums CD/, kā to norāda prokurore, tā neteica. Teica, ka ir /Persona C/ deviņdesmitais gads. Arī Facebook var atrast ziņas par /Persona C/. Līdz ar to sarunā ziņas par /Persona C/ neizpaua no /Sistēma A/, bet gan no GOOGLE mājaslapas, no Firms.lv vai no Lursoft, precīzi vairs neatceras. Arī šis te uzskūdišanas fakts, ka /Persona A/ viņu uzskūdija palīdzēt atrast personu un kontaktus. Faktiski, /Persona A/ pats atrada šo personu, jo otrreiz, kad /Persona A/ zvānīja, viņš jau teica, ka atrada to personu. Tātad tas, ko viņa teica un izpaua /Persona A/, /Persona A/ nemaz neprasīja to izpaust. Līdz ar to uzskata, ka no /Persona A/ puses nebija tāda uzskūdišana.

Atbildot uz prokurores uzdotajiem jautājumiem /Persona B/ norādīja, ka telefonsarunā ar frāzi “es pie sevis paskatījos”, saprot to, ka paskatījās savā datorā, jo darba dators bija, pati atradās darba vietā. Kaut gan arī, ja paskatītos lietas lapā, kur ir kratīšanas protokols, otrajā stāvā ir dators, kuru izmeklētājs neizņēma, tikpat labi varēja paskatīties arī šajā datorā. Kratīšanas laikā netika izņemta planšete, arī tajā varēja paskatīties informāciju, bet konkrēti, šis, par ko uzdots jautājums, bija pie darba datora, jo atradās darba vietā. Ja būtu bijusi izbraukumā, tad droši vien būtu skatījusies Facebook telefonā. Iespējams, ka arī paskatījās telefonā, to šobrīd vairs neatceras. Pirmstiesas procesā liecināja, ka informāciju, ko izpaua /Persona A/, paskatījās /Sistēma A/, bet tagad tiesas sēdē norādīja, ka informāciju ieguva paskatoties publiski pieejamās datubāzēs. Pirmstiesas procesā liecināja citādāk, jo šeit varētu būt trīs aspekti, pirmkārt, izmeklēšanā, kad pēc kratīšanas aizturēja un aizveda uz nopratināšanu, pati ir no /Datums CC/ līdz /Datums CB/ strādājusi par /amata nosaukums/ /Iestāde A/, līdz ar to zina gan tās taktikas, gan metodes, tātad tur ir tā, ja atzīstas, tad palaižam vaļā, ja noliedz un neatzīst, tad aizturam uz 24 vai, ja vajag, uz 48 vai 71 stundu, kā vajag. Šīs taktikas ir zināmas un pati nekādā veidā negribēja būt aizturēta. Otrs iemesls bija mazliet sautīgs, tas gan ir jāatzīst, jo ļoti sen bija ieplānots Santjago ceļš un bija piemērots drošības līdzeklis – aizliegums izbraukt no valsts. Ja neatzītu savu vainu, tad ļoti iespējams nebūtu atļauts. Bija gan biļetes nopirktas, gan rezervācijas veiktas, tad vienkārši šis svētkoļojums būtu izjucis. Nav tā, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā būtu apzināti sniegusi nepatiesu liecību, lai tikai aizbrauktu svētkoļojumā. Vienkārši tagad skatoties lietas materiālus, redz, ka izmeklētāja pieprasīja, kur tad vēl bija informācijas avoti, un tad sāka atcerēties, ka tiešām skatījās informāciju GOOGLE, Lursoftā, tas ir, publiskajās informācijas sistēmās. No turienes iegūto informāciju izpaua. Jā, piekrīt, ka ir tas paraksts lietā par to, ka nedrīkst izpaust informāciju, ir par to parakstījusies. Kā liecinieks arī teica, ka skatīties arī nedrīkst, jo par skatīšanos ir disciplināratbildība, bet par izpaušanu ir kriminālatbildība. Izpaua no GOOGLE atrastās informācijas. Tas apjoms ir atrodas GOOGLE kādu izpaua. Par /Persona C/ neizpaua telefona numuru. Neizpaua kontaktus. Lai gan liecinieks teica, ka atverot informāciju par konkrēto personu, var iegūt datus, ko persona ir sniegusi /Iestāde A/, iespējams, ka tur ir gan telefona numuri, gan e-pasti. Saprot, ka informāciju, kuru /Iestāde A/ nodarbinātais atrod jebkurā /Iestāde A/ informācijas sistēmā, iepazīstas, pēc kā izpauz to kādai citai personai, kas nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu, ir ierobežotas pieejamības informācija. To saprot un nevar to noliegt, jo tas ir parakstīts visos rīkojumos un kārtībās. Pirmstiesas izmeklēšanā arī tas stress, ka uztaisa kratīšanu, bet pēc tam lietā skaties, ka izmeklēšanai derīga informācija netika atrasta, neviens dokuments nebija. Varbūt sadzīviski kādus gadus atpakaļ teica /Persona A/, ka ir pieēja datubāzēm,

piemēram, piekļuves tiesības zemesgrāmatām vai Lursoftam, bet nav bijuši gadījumi, kad /Persona A/ būtu prasījis šādu informāciju un viņa būtu šādu informāciju izpaudusi. /Persona A/ pats jau arī sniedz informāciju /Iestāde A/, sniedzot /dokuments/, līdz ar to zina, kas ir atrodams tajās sistēmās un kas nav. Telefonsarunā /Persona A/ teica, ka viņš savu telefona numuru var redzēt GOOGLE, līdz ar to gribēja paskatīties, vai /Persona C/ numuru arī nevar redzēt, bet GOOGLE nekādu kontaktinformāciju nevarēja atrast. Savukārt /Sistēma A/ šādu informāciju nemaz nemeklēja. /Sistēma A/ ir dažādas piekļuves un ne visiem ir visas piekļuves. Pati nemaz nezina, vai būtu redzējusi /Persona C/, ja būtu gājusi un meklējusi tur adresi vai vēl kaut ko. Pašai piekļuve /Sistēma A/ bija tik, cik bija nepieciešams darba pienākumu veikšanai un mainot struktūrvienības no vienas uz otru, vadītājs izvērtē, vai šis ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, vai anulēt, vai atkal piešķirt jaunas tiesības. Tur, kur pati strādāja, bija svarīga /Sistēma B/, lai redzētu, ka ir samaksāta cietušā kompensācija. Strādājot citā, piemēram, /Nodaļa B/, tāda nebija. Tas atkarīgs no darba pienākumiem, kas bija vajadzīgs un kas nebija vajadzīgs. Nav tā, ka visiem viss ir pieejams. Var apliecināt, jā, paskatījās /Persona C/, kad /Persona A/ to prasīja. /Persona A/ prasīja, vai var palīdzēt atrast vienu cilvēku. Paskatījās, lai konstatētu, vai viņš nav miris, vai vispār tāds cilvēks ir, kādu dēls meklē. Tas bija tas, ko paskatījās. Tas ir disciplinārpārkāpums. Izpaua /Persona A/ tādu informāciju, ko atrada ejot GOOGLE pa lapām. Ja paskatītos lietā, tur ir *screenshot* kā pielikums pie izmeklētājas pieprasījuma, kādas lapas ir apmeklētas, un, ja savelk to kopā ar laiku, kādā notika saruna, tad tieši tur tā arī ir, piemēram, plkst.11.21 ir GOOGLE un tajā brīdī iet iekšā GOOGLE pa lapām ko redz, tas savelkas kopā tieši ar to sarunas laiku. Nav tā, ka GOOGLE skatījās kaut kad vakarā vai no rīta, tas notika tieši sarunas laikā. Uzkūdišanas vispār tur nav.

[6] Tiesas sēdē /Persona A/ liecināja, ka zvanīja un prasīja /Persona B/, vai viņai ir iespēja. Neuzskata to par kūdišanu. Nevienā brīdī neminēja, lai viņa skatās savā slepenajā /Iestāde A/ datu bāzē. Tas bija vairāk domāts kā Lursoft maksas versija, kadastrā pa 7euro var apskatīties īpašuma īpašnieku, Firmas.lv, droši vien ir daudz dažādas, kuras ir publiski pieejamas. Tajā brīdī, kad zvanīja, pašam nebija pieejams, tāpēc zvanīja /Persona B/ vai viņai ir iespēja paskatīties un kaut kur ir redzams /Persona C/ telefona numurs. Tā informācija, ko /Persona B/ sniedza, “/Persona C/, deviņdesmitais gads”, tie ir dati, ko arī pats GOOGLE var redzēt, ka ir /Persona C/, deviņdesmitais gads, vai tur ir cits /Persona C/. Tā arī tas beidzās.

Paskaidroja, ka /Persona B/ ir viņa māte, un viņš zināja, ka /Persona B/ strādā /Iestāde A/, varbūt konkrētu amatu nezināja, bet zināja, ka strādā /Iestāde A/.

Atbildot uz prokurores jautājumiem, /Persona A/ norādīja, ka liecībās norādot, ka “nebija iespēja izdarīt”, ar to bija domāts tas, ka nebija iespējas apskatīties kadastra maksas versijā, Lursoftā. Zināja, ka kadastrā, samaksājot 7euro, var redzēt nekustamā īpašuma īpašnieku, vārdu, uzvārdu, citiem ir norādīts arī telefona numurs, citiem nav. Pašam uz to brīdī nebija piekļuve datoram, bija tikai telefons. Telefonā pašam bija pieejams internets, bet, piemēram, atverot kadastru telefonā Android, karti nav iespējams piezūmot, lai redzētu konkrētu īpašumu, jo nezina konkrētu kadastra numuru. Caur telefonu meklēja telefona numuru GOOGLE un Facebook, bet tur neko nevarēja atrast. /Persona B/ zvanīja ar mērķi, varbūt viņai ir pieejama Lursoft maksas versija. Nezināja, ka Lursoft maksas versija /Persona B/ varētu būt tikai priekš darba pienākumu veikšanas.

[7] Neraugoties uz apsūdzēto /Persona B/ un /Persona A/ savas vainas neatzīšanu, tiesa atzīst, ka apsūdzētās /Persona B/ vaina viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 329.pantā un apsūdzētā /Persona A/ vaina viņam inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 329. pantā, ir pilnībā pierādīta ar tiesas izmeklēšanā pārbaudītiem pierādījumiem to kopumā un savstarpējā sakarībā.

[7.1] Liecinieks /Persona K/ tiesas sēdē atbildot uz prokurores uzdotajiem jautājumiem liecināja, ka strādā /Iestāde A/, galvenie uzdevumi ir pamatdarbības informācijas sistēmu uzturēšana. Struktūrvienība veic /Sistēma A/ uzturēšanu, /Sistēma B/ uzturēšanu un /Sistēma C/ uzturēšanu. /Sistēma A/ esošā informācija ir paša /Iestāde A/ radīta, kā arī tiek saņemta no citām institūcijām. Tajā skaitā tie ir dokumenti, ko personas ir iesniegušas par sevi kādā informācijas sistēmā. /Iestāde A/ /Sistēma A/ ģenerē informāciju gan par nodokļu maksātājiem, gan par jebkuru fizisku personu, kas arī ir nodokļu maksātājs. Pats ar tām lietām nenodarbojas, to veic Nodokļu pārvalde. Konkrētāk, nodarbojas tieši ar tehnisko pusi, konkrēti šo sistēmu uzturēšanu. /Iestāde A/ /Sistēma A/ nav publiski pieejama. Tā ir pieejama tikai /Iestāde A/ nodarbinātajiem. Dati par nodokļu maksātāju atrodas /Sistēma A/ gan par fizisku, gan par juridisku personu. Lietotājs var pieprasīt ar savu vaicājumu, ko vēlas izgūt no sistēmas, un tad

attiecīgi to sistēma parādīs, kas būs pieprasīts. Informācija lietotājam var tikt parādīta, attēlota dažādi, bet, ja konkrēti runā par Nodokļu informācijas sistēmu, tad ir tie saraksta logi, kurā atspoguļo šo te sarakstu ar visiem nodokļu maksātājiem fiziskām personām, juridiskām personām. Pēc tam, ja izvēlas konkrētu lietotāju, tad par viņu var izgūt vairāk informācijas. Informācija šajos sarakstu logos parādās strukturēti izkārtotās kolonnās. Visas /Iestāde A/ informācijas sistēmas ir ierobežotas pieejamības. Ja neskatās, protams, uz to, kas klientam, nodokļu maksātājam pašam ir pieejama caur EDS. /Iestāde A/ informācijas sistēmās esošo informāciju var izmantot tikai savu tiešo darba pienākumu veikšanai, to nevar izmantot citām vajadzībām, ja tā nav pienākumu pildīšanai paredzēta, to pat nedrīkst skatīties.

[7.2] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas /Datums AP/ /Iestāde A/ Iekšējās drošības pārvaldes vēstulē Nr. /Iestāde A/.3/16.2/331 ar pielikumu un pielikumā esošajā dokumentā - CD-R diskā ar tajā ietverto saturisko informāciju (*lietas 2.-11. lapa*), kur norādīts, ka /Iestāde A/ (turpmāk tekstā – /Iestāde A/) Iekšējās drošības pārvaldes Operatīvās darbības daļā, veicot operatīvās darbības pasākumus, tika iegūtas ziņas par /Iestāde A/ /Nodaļa A/ /amats A/ /Persona B/ iespējams, izdarītu noziedzīgu nodarījumu par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 329. pantā – par tādu neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kura bijusi brīdināta par ziņu neizpaušanu vai kura saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu.

Veicot /Persona B/ lietošanā esošā tālruņa numura /Adrese S/ operatīvo sarunu noklausīšanos, iegūtas ziņas, ka /Persona B/ ir izpaudusi informāciju, kas /Persona B/ kļuvusi zināma pildot amata pienākumus, savam dēlam /Persona A/.

Proti, konstatēts, ka /Datums J/ /Persona B/ personisku motīvu vadīta, nesaistīti ar darba pienākumu veikšanu, pēc /Persona A/ lūguma apskatīja personas “/Persona C/” un iespējams nekustamā īpašuma kadastra numura “/Adrese P/” datus – /Iestāde A/ informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – IS) un izpaua /Iestāde A/ IS esošo informāciju /Persona A/.

No telefonsarunas satura atšifrējuma izriet, ka 2024. gada 23. februārī plkst. 10:59:15 notiek telefonsaruna starp /Persona B/ (/Tālrūnis Y/) un /Persona A/ (/Tālrūnis AA/), kurā /Persona A/: Pēc kadastra var īpašnieku noskaidrot? /Persona B/: Nu zini pēc kā, pēc kadastra numura? /Persona A/: nu ja... /Persona B/: A tu nevari, jo man jau tagad šinī darbā nav zemesgrāmata. A tanī Kadastrs.lv tur neparādās? /Persona A/: Nu tur nē. Tur jau ir pēc tam tikai pa naudu, bet vai tur ir kaut kādi dati es nezinu. /Persona B/: Ā, jo man nav vairs piekļuves tiem, tiem. Bet Tu pasaki man kadastra numuru, es varu paskatīties, varbūt kaut kas izdodas. /Persona A/: Davai es Tev aizsūtīšu īsiņā viņu. /Persona B/: Aha, labi, labi. /Persona A/: Vai tu tagad pierakstīsi? /Persona B/: Es varu pierakstīt. /Persona A/: Tad labi, raksti /numurs/. /Persona B/: /numurs/. /Persona A/: /numurs/. /Persona B/: /numurs/. /Persona A/: /numurs/. /Persona B/: /numurs/. /Persona A/: /numurs/. /Persona B/: /numurs/. /Persona A/: /numurs/. /Persona B/: /numurs/. (kadastra numurs/Kadastra numurs/) Tu gribi pirkt vai pārdot? /Persona A/: Nē, nu klausies, tur interesanti sanāk, izrādās/Nosaukums/, kas ir /Adrese/, tur ir no visām pusēm izrādās, ir, tam īpašumam, kuru es Tev nosaucu, kur es visu laiku cauri braucu, viņš tāds kruts, noasfaltēts, ja. /Persona B/: Jā. /Persona A/: Daļa posms, viņš vispār izrādās ir privāts, un tas ceļš nav nekāds ne servitūts nekas, viņš iet caur viņa privatīpašumu. Bet tāds, saproti, labs ceļš. /Persona B/: Mhm, mhm. /Persona A/: Bet viņš tur nav uzlīcis nekādas šlagbaumus, neko, tur ir tā kā meža sākumā zīme, tā kā privatīpašums, bet tā zīme attiecas uz , es visu laiku biju domājis, ka viņš attiecas tikai uz mežu. Tagad sāku pētīt kadastrā, jā, viņam ceļā ir tā, ka viņa, nu. /Persona B/: Aha. /Persona A/:... aiztaisīt ciet. /Persona B/: A tas ir tas, kas ir pie lielā ceļa, ja? /Persona A/: Nē, nē, nē, nē, pavisam citš, tur, nu tu neesi bijusi, tur aiz /Adrese/, kur brauc uz /Adrese/, kur man tas /Nosaukums A/ ir. /Persona B/: Ā, tur kur Tev, kur Tu nopirki to pret. /Persona A/:... /Persona B/: Jā, jā, jā, jā. /Persona A/: No otras puses tur no /Adrese/ stacijas arī iet... Un tur iet cauri arī citiem īpašumiem, un arī es zvanīju uz pašvaldību, tur izrādās, ceļš iet, bet viņš nav nostiprināts nekur, beigās finālā sanāk, ka nekur es legāli nevarētu braukt. Tas tā. /Persona B/: Mhm. /Persona A/: Nu labi, Tu paskaties, ja Tev sanāk. /Persona B/: Jā, ja varēšu redzēt, jā. /Persona A/: Nu labi, paldies! /Persona B/: Nu davai, ja man kaut kas te izdosies vispār. /Persona A/: Nu jā, jā, ja kas, nu tas tā, davai. /Persona B/: Mhm, davai. /Persona A/: Davai, čau, paldies! /Persona B/: Čau!

2024. gada 23. februārī plkst. 11:21:31 notiek telefonsaruna starp /Persona B/ (/Tālrunis Y/) un /Persona A/ (/Tālrunis AA/), kurā /Persona B/: Jā, hallo! /Persona A/: Čau, es atradu viņa vārdu. /Persona B/: Nu? /Persona

A/: Tas īpašnieks ir /Persona C/. /Persona B/: Nu, jā es skatos, kad tur ir pēc mūsu datiem uz to kadastru ir /Persona C/. /Persona A/: Nu jā, bet viņam, bet kontaktus tu neredzi, kaut kādus numurus kaut kas nav, ja? /Persona B/: Nē, kontaktus neredzu, a Tu viņam tā kā gribi zvanīt? /Persona A/: Es gribu pazvanīt, jo tur es kad braucu, tur nekad nekas, nu labi, kā es tur arī varbūt neesmu tā braucis vakarā vai kaut kā. /Persona B/: Pagaidi, nu, pagaidi, kas man te ir, pievienot. /Persona A/: Un es visu google arī meklēju, nekur nav, viņš ir dabūjis kaut kad sakoptākais īpašums. /Persona B/: Ā to Tu, to Tu tā kā paskatījies google, ja? /Persona A/: Nu jā, nu zina, citreiz kaut kur, manu numuru var atrast Google, caur tiem Valsts mežu līgumiem un tādām lietām. /Persona B/: Aha, aha. Jo, piemēram, tikai Lursoftā viņam ir zemnieku saimniecība, a mūsu datu bāzē nav. A šinī te Facebookā Tu viņu neatrodi. /Persona A/: Nē. Tur es nezinu, tur ir kaut kādi /Persona C/, bet man liekas tie nav īstie. /Persona B/: Aha, /Persona C/ to es, es zin kā, a es varu gan paskatīties /Persona C/ viņš ir /Fragments/ vai /Fragments/. /Persona A/: /Fragments/, /Fragments/. /Persona B/: /Fragments/. /Persona A/: /Persona C/. /Persona B/: /Persona C/, nu dāvai es tūlītās paskatīšos, varbūt kaut ko es ieraudzīšu, bet varbūt, ka arī nē. Varbūt vismaz, /Persona C/, paga, /Persona C/, te kaut kādi vairāki ir jā, nu labi, es paskatīšos pie sevīm, varbūt kaut ko ieraudzīšu. /Persona A/: Dāvai padod ziņu. /Persona B/: Ta Tev pazvanišu, jā. /Persona A/: Dāvai, paldies!..

2024. gada 23. februārī plkst. 11:24:35 notiek telefonsaruna starp /Persona B/ (/Tālrunis Y/) un /Persona A/ (/Tālrunis AA/), kurā /Persona A/: Jā. /Persona B/: Klausies, es redzu, ka pie mums viņš ir tikai vienkārši Jelgava, viņam pat nav adreses, līdz ar to arī nekādi telefona numuri, nekā nav, bet viņš ir 90tajā gadā dzimis. Nu pēc, pēc vienīgais kas ir ar Jelgavas pierakstu. Tur vēl daudzi citi ar Rīgas un Valmieras. Nu es tā domāju, ka tas varētu būt. Tu pazvani /Persona G/, vai viņš gadienā nepazīst viņu. Tu nebrīnies, tur /Persona G/ varbūt ka ir vairāki pazīstami. /Persona A/: /Persona C/ jau bija, bet tas nebūs tas /Persona C/. /Persona B/: /Persona C/. Man ir /Persona C/ 90tā gada tāds, bet es saku, viņam nav pilna adrese. /Persona A/: Tas nebūs. /Persona B/: Kāpēc Tu domā, ka nebūs. A cita pa Jelgavas novadu nav, šitam vismaz adrese ir uzrakstīts Jelgava. /Persona A/: Nu bet viņam jau arī var būt cita, Jelgavas novads. /Persona B/: Nav, nav, Jelgavā vai Jelgavas novadā ir tikai viens, ta tur ir /Persona C/ kaut kāds Rīga, ta tur ir Valmiera, ta tur laikam ir vēl kaut kāds /Adrese/ vai kaut kas tāds, nu bet nu tuvākais kas ir vot šitas tikai, 90tā gada. /Persona A/: Nu jā. /Persona B/: Paprasi To... /Persona A/: Es nezinu. /Persona B/: Nu nevar viņu atrast pēc zemnieku saimniecības, pēc zemnieku saimniecības /Adrese U/ pameklē, varbūt ta Tu atradīsi kaut kādu numuru, paga, viņš bija kā sakoptākais īpašums, ja? /Persona A/: JĀ. Kaut kāds tur 10tais, 12tais gads. /Persona B/: Sen jau. /Persona A/: Sen jā, jā. Un tur ir bijis tā, kad, nu ka tas ir arī tas īpašnieks, nu 10 gadi rēķini, nē, nē, nebūs 90tais gads. /Persona B/: Ā jā pareizi, ja pirms 10 gadiem. /Persona A/: Jā. Baigi noslēpies, rupucis. /Persona B/: Jā, vai ne, nu, vai arī nedzīvo Latvijā, tā arī var būt. /Persona A/: Nu nezinu, bet tur tie, man jau tur ar teica, ka tur īstenībā jā, tie visi baigi tādi. /Persona B/: Kas tad? /Persona A/: Nu tur dusmīgie tie apkārt tur...(skaidrojas. /Persona A/ stāsta pa piebraucamajiem ceļiem, par /Persona A/ plāniem īpašumā, /Persona B/ piedāvā, lai /Persona A/ zvana uz pagastu un paprasa).. /Persona B/: JĀ, man nee, man nav nekā citā, es te šorīt skatījos. /Persona A/: Nu labi, OK. /Persona B/: Mhm, dāvai labi. /Persona A/: Būs labi, dāvai. /Persona B/: Čau, čau.

Saskaņā ar /Iestāde A/ Informātikas pārvaldes sniegtajām ziņām /Persona B/ ir piešķirtas tiesības zemāk norādītajās:

1. /Iestāde A/ IS:

- 1)/Sistēma A/ – /Sistēma A/;
- 2)/Sistēma B/ – /Sistēma B/;
- 3)/Sistēma D/ – /Sistēma D/;
- 4)/Sistēma E/ – /Sistēma E/;
- 5)/Sistēma F/ – Izmaiņu pārvaldības sistēma, kura nodrošina informācijas sistēmu lietotāju tiesību pārvaldību;

2. Ārējās datu bāzēs:

- 1) APAS – administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma;
- 2) Valsts vienotai datorizētai zemesgrāmatai portālā [/Timek\vietne E/](#);
- 3) Piekļuve tiesvedības gaitas datiem portālā [/Timek\vietne D/](#).

Veicot informācijas analīzi par /Persona B/ piešķirtajās /Iestāde A/ IS veiktajām darbībām, noskaidrots, ka /Persona B/ izpausto informāciju, visticamāk, ieguvusi no /Iestāde A/ Sistēma A/, kurā redzama informācija tādā apjomā un salikumā, kā to telefonsarunās izpauž /Persona B/, citās personai piešķirtajās dienesta IS, ārējās datu bāzēs un publiskajā internetā šāda informācija, šādā apjomā un salikumā nav pieejama.

/Sistēma A/ IS auditācijas datus par 23.02.2024. nav ieraksti par /Persona B/ lietotāja “/lietotājvārds/” vai jebkura cita lietotāja veiktām darbībām ar meklētu informāciju ar atlases kritērijiem vārs, uzvārds – “/Persona C/” un nekustamā īpašuma kadastra numuru /Kadastra numurs/ (Zemes kadastra numurs satur 11 ciparu, 14 ciparu skaitlis ir kadastra apzīmējums būvei, kura atrodas uz zemes gabala ar 11 ciparu kadastra numuru, tādēļ /Iestāde A/ Sistēma A/ IS datu atlase pēc kritērija “kadastra numurs” iespējama ievadot skaitli garumā līdz 11 cipariem).

No /Iestāde A/ /Nosaukums/ pārvaldes ir iegūti dati, ka /Persona B/ lietotājs “/lietotājvārds/” /Iestāde A/ Sistēma A/ pieslēgumu veicis 23.02.2024. plkst. 08.32:00, IS skatīti ieraksta logi plkst. 08.33 – 08:35 saistībā ar /Organizācija P/ (NMR kods /Organizācija O/), citi ieraksti par skatītiem ierakstu logiem auditācijas datus par 23.02.2024. lietotājam “/lietotājvārds/” nav (skatīt pielikumā Attēls Nr.1).

Arī /Iestāde A/ IDP pieejamos /Sistēma A/ IS auditācijas datus “/Iestāde A/ Datu noliktavas sistēmas Lietotāja veiktās darbības laika periodā 01.01.2024. līdz 06.04.2024.” redzams, ka 23.02.2024. /Sistēma A/ IS skatīti ieraksta logi plkst. 08:33 – 08:35 saistībā ar /Organizācija P/ (NMR kods /Organizācija O/), citi ieraksti par skatītiem ierakstu logiem auditācijas datus par 23.02.2024. lietotājam “/Persona B/” nav (skatīt pielikumā Attēls Nr.2).

Noskaidrots, ka /Sistēma A/ IS auditācijas datus tiek saglabāta informācija par pieslēgumu veikšanu IS, kā arī ierakstu logos veiktās darbības, savukārt saraksta logos veiktās darbības netiek auditētas.

Telefonsarunu saturs, izpaustās informācijas apjoms un salikums pierāda, ka /Persona B/ informāciju visticamāk ieguvusi /Sistēma A/ IS, jo tā izpausta apjomā un salikumā, kāda tā redzama /Sistēma A/ IS saraksta logos.

/Iestāde A/ IDP veikta /Sistēma A/ IS darbības un auditācijas datu izpēte:

/Sistēma A/ IS 21.03.2024. plkst. 14:11 sadaļā “Fizisko personu – NM atlase” ievadīti atlases kritēriji vārds, uzvārds – /Persona C/ un 21.03.2024. plkst. 14:12 saraksta logā “LR nodokļu maksātāji fiziskās personas” parādās atlasītā informācija par 4 nodokļu maksātājiem ar šādu vārdu un uzvārdu, personas kodiem, adresēm, u.c. (skatīt pielikumā Attēls Nr.3 un Attēls Nr.4). Atverot ieraksta logu nodokļu maksātājam /Persona C/ ar personas kodu /Personas kods C/ pieejama /Sistēma A/ sadaļa “LR Nodokļu maksātāji fiziskās personas (skatīt)” pieejami konkrēti nodokļu maksātāja dati, tai skaitā redzams, ka sadaļā “Īpašumi” ieraksti nav (sadaļa nav apzīmēta ar atzīmi *) (skatīt pielikumā Attēls Nr.5).

Kā redzams /Iestāde A/ IDP pieejamos IS auditācijas datus “/Iestāde A/ Datu noliktavas sistēma Lietotāja veiktās darbības laika periodā no 01.03.2024. līdz 03.04.2024.” auditācijas datus saglabāts ieraksts tikai par 21.03.2024. plkst. 14:27 veikto informācijas atlasī ieraksta logā “/Persona C/ pers. kods /Personas kods C/” ar darbības nosaukumu “Skatīts”, t.i., Attēlā Nr.5 veiktā darbība, savukārt Attēlā Nr.3 veiktā darbība 21.03.2024. plkst. 14:11 un Attēlā Nr. 4 veiktā darbība 21.03.2024. plkst. 14:12 auditācijas datus neuzrādās.

/Sistēma A/ IS 22.03.2024. plkst. 11:10 sadaļā “Nekustamo īpašumu filtrēšana” ievadīts atlases kritērijs kadastra numurs – /Kadastra numurs/ (skatīt pielikumā Attēls Nr.6), 22.03.2024. plkst. 11:03 saraksta logā “Nekustamie īpašumi” redzama pēc minētā kritērija atlasītā informācija (skatīt pielikumā Attēls Nr.7). 22.03.2024. plkst. 11:07

atverot ieraksta logu “Zemes īpašums (skatīt)” redzama informācija par nekustamo īpašumu, tai, skaitā īpašnieka dati (skatīt pielikumā Attēls Nr.8).

Kā redzams /Iestāde A/ IDP pieejamos IS auditācijas datus “/Iestāde A/ Datu noliktavas sistēma Lietotāja veiktās darbības laika periodā no 01.03.2024. līdz 03.04.2024.” auditācijas datus saglabāts ieraksts tikai par 22.03.2024. plkst. 11:07 veikto informācijas atlasī ieraksta logā kadastra numurs /Kadastra numurs/, ar darbības nosaukumu “Skatīts”, t.i., Attēlā Nr.8 veiktā darbība, savukārt Attēlā Nr.6 veiktā darbība 22.03.2024. plkst. 11:10 un Attēlā Nr.7 veiktā darbība 22.03.2024. plkst. 11:03 auditācijas datus neuzrādās.

/Sistēma A/ IS 18.04.2024. plkst. 08:34 sadaļā “Fiziskās personas atlase” ievadīti atlases kritēriji vārds, uzvārds – /Persona C/ (skatīt pielikumā Attēls Nr. 9) un 18.04.2024. plkst. 08:42 saraksta logā “Fiziskās personas izvēle (t.sk. pēc neaktuālajiem kodiem)” parādās atlasītā informācija par 6 nodokļu maksātājiem ar šādu vārdu un uzvārdu, personas kodu un adresi (skatīt pielikumā Attēls Nr.10).

Noskaidrots, ka /Iestāde A / Sistēma A/ IS administrators ir Informācijas pārvaldes Ekspluatācijas daļas Databāzu administrēšanas nodaļas Informācijas sistēmu administrators /Persona O/, kurš var sniegt informāciju par /Sistēma A/ IS darbības principiem un auditācijas datiem. Papildus pārbaudāma izmeklēšanas versija, ka atbilstoši telefonsarunu saturam /Persona B/ informāciju meklējusi arī publiskā interneta vietnē [/Timek/vietne C/](#), kuras meklētājā ierakstot meklēšanas kritēriju “/Adrese U/” tiek atlasīta informācija par “/Adrese U/, /Persona C/ /Organizācija N/ (skatīt pielikumā Attēls Nr.11).

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī iegūtos pierādījumu avotus to savstarpējā kopsakarībā, ir savākts pietiekošs ziņu un faktu kopums par konkrētām personām un notikumiem, kā arī šīs ziņas un fakti dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka /Persona B/, iespējams, ir izdarījusi noziedzīgus nodarījumus par ko atbildība paredzēta Krimināllikuma 329. pantā – par tādu neizpauzamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kura bijusi brīdināta par ziņu neizpaušanu vai kura saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 369. panta pirmo daļu, kriminālprocesa uzsākšanas iemesls ir tādu ziņu iesniegšana izmeklēšanas iestādei, prokuratūrai vai tiesai (par kriminālprocesa norisi atbildīgā iestādē), kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, vai šādu ziņu iegūšana par kriminālprocesa norisi atbildīgā iestādē. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 369. panta ceturtās daļas 4. punktu, par kriminālprocesa norisi atbildīgās iestādes šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var iegūt savas resoriskās vai kriminālprocesuālās darbības rezultātā šādos gadījumos – veicot citas likumos noteiktās funkcijas – pārbaudes, operatīvo darbību utt.

Ievērojot iepriekš minēto, nosūta zemāk norādīto CD disku (deklasificēts ar 2024. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.16-1/125s) un pielikumus, jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu Kriminālprocesa likuma 369. panta ceturtās daļas 4. punktā noteiktajā kārtībā.

Pielikumā pievienots CD disks (*lietas 5. lapa*) un ekrānuzņēmumu attēli (*lietas 6. – 11. lapa*).

[7.3] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 30. aprīļa /Iestāde A/ Iekšējās drošības pārvaldes atbildē Nr. /Iestāde A/.3/16.2/361 (*lietas 14. lapa*), kur norādīts, ka saskaņā ar /Organizācija J/ sniegto informāciju mobilā telefona numura /Tālrunis Y/ reģistrētais galalietotājs ir /Persona B/, /Personas kods B/, /IBAN B/, /Adrese K/, pirmā aktivizācijas reizi 19.10.2020. Operatīvās uzskaites lietā nav pieejama savienojumu izdruka par 23.02.2024.

Operatīvās uzskaites lietā iegūtas tikai 23.02.2024. notikušās trīs deklasificētās telefonsarunas saistībā ar iespējamu informācijas izpaušanu, pašlaik nav iegūta informācija vai norādes par to, ka saistībā ar šo iespējamo informācijas izpaušanu būtu notikusi vēl kāda komunikācija.

Operatīvā sarunu noklausīšanās /Persona B/ mobilā telefona numuram /Tālrunis Y/ veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu, kurš saņemts 05.01.2024. periodam no 05.01.2024. līdz 04.03.2024.

Papildus sniegta informācija, ka /Persona B/ faktiski dzīvo deklarētajā adresē /Adrese T/. Persona regulāri amata pienākumus veic attālināti, strādājot no savas dzīvesvietas. /Persona B/ nav noteikta konkrēta darba vieta, bet ir iespēja izmantot atvērta tipa biroja darba vietas /Iestāde A/ telpās /Adrese I/ (trešais stāvs pa labi, no kāpņu telpas, durvju kods /numurs/), šī iemesla pēc /Persona B/ nav darba stacionārais telefona numurs. Ikdienā /Persona B/ pārvietojas ar savā īpašumā reģistrēto vieglo pašlietojuma automašīnu /Transportlīdzeklis B/, valsts numura zīme /Reģistrācijas numurs/.

Saskaņā ar /Organizācija M/ sniegto informāciju Nr. /Tālrunis AA/ ir /Organizācija M/ reģistrētais pakalpojumu lietotājs – /Persona A/, p.k. /Personas kods A/, rēķinu nosūtīšanas adrese: /Adrese E/. Operatīvās uzskaites lietā nav pieejama savienojumu izdruka par 23.02.2024.

[7.4] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 30. maija /Iestāde A/ Personālvadības pārvaldes atbildē Nr. A003-18/9.2/321 ar pielikumiem (*lietas 20., 28.-31. lapas*), kur norādīts, ka atbilstoši Iekšējās drošības pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas daļas vecākās izmeklētājas /Persona L/ pieprasījumam “Par informācijas sniegšanu”, /Iestāde A/ Personālvadības pārvalde nosūtījusi lūgto dokumentu apliecinātas kopijas. Norādīta informācija, ka /Persona B/ darba stāža laikā /Iestāde A/ nav ierosinātas disciplinārlietas, nav veiktas pārbaudes vai saņemtas sūdzības par /Persona B/ rīcību.

/Persona B/ Amata aprakstā (*lietas 28. – 29. lapa*) norādīts, ka /Persona B/ ir /Amats A/ (amata statuss – ierēdnis) /Pārvalde A/ (turpmāk – Pārvalde) Trešā tiesvedības daļa (turpmāk – Daļa). Dienesta (darba) vieta /Adrese G/. Iekšējā sadarbība ar visām /Iestāde A/ struktūrvienībām, ārējā sadarbība ar juridiskām un fiziskām personām un ar citām valsts un pašvaldību institūcijām. Amata mērķis – pārstāvēt /Iestāde A/ intereses pirmstiesas kriminālprocesā un tiesvedības procesos, izvērtēt un nodrošināt administratīvās prakses piemērošanu un sniegt atbalstu juridisko pakalpojumu jomā.

Amata aprakstā norādīti amata pienākumi, kompetences, profesionālā kvalifikācija, amata atbildība, amata tiesības.

Pie amata atbildības norādīts, ka:

- 1) Atbild par Daļas reglamentā noteikto uzdevumu, amata aprakstā noteikto pienākumu un Daļas vadītāja uzdoto uzdevumu likumīgu un kvalitatīvu izpildi Daļas vadītāja noteiktajos termiņos.
- 2) Atbild par ierobežotas pieejamības un citas ar likumiem aizsargājamas informācijas saglabāšanu, neizpaušanu un aizsargāšanu, kā arī par minētās informācijas izmantošanu amata pienākumu veikšanai.
- 3) Atbild par normatīvo aktu, darba kārtības, ētikas kodeksa, darba aizsardzības noteikumu, Finanšu ministrijas, /Iestāde A/ un Pārvaldes apstiprināto dokumentu izpildi un ievērošanu, kas attiecas uz amata pienākumu pildīšanu.
- 4) Atbild par darba procesā izstrādāto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, pareizu lietas tiesisko un faktisko apstākļu konstatēšanu tajos un sniegtās informācijas patiesumu (identitāti).
- 5) Atbild par korektām attiecībām ar kolēģiem un apmeklētājiem.

Amata aprakstu /Persona B/ parakstījusi 2023. gada 24. martā.

Apliecinājumā par iepazīšanos ar Informācijas atklātības likumā un /Iestāde A/ dokumentu pārvaldības kārtībā noteikto attiecībā uz ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību un to prasību ievērošanu (*lietas 30. lapa*), norādīta, ka /Persona B/ apņemas:

- 1) Prettiesiski neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas viņai tiks uzticēta vai kļūs zināma, pildot darba vai dienesta pienākumus;
- 2) Bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību saistīto normatīvo aktu un rīkojumu prasības.

Ir brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas prettiesisku izpaušanu, nozaudēšanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tiks saukta pie disciplinārās, civiltiesiskās, administratīvās un/vai kriminālatbildības.

Ir brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas prettiesisku izpaušanu laikā pēc valsts civildienesta, darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās tiks saukta pie disciplinārās, civiltiesiskās, administratīvās un/vai kriminālās atbildības.

Apliecinājumu /Persona B/ ir parakstījusi 2024. gada 8. februārī.

[7.5] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 26. jūnija /Iestāde A/ Nodrošinājuma pārvaldes atbildē Nr. /Iestāde A/.4.3/6.2.2/1226 (*lietas 37., 41., 43.-51. lapas*), kur norādīts, ka /Persona B/:

1. 2024. gada 28. februārī ir iepazinusies ar 2024. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 48 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”;

2. 2023. gada 24. oktobrī ir iepazinusies ar 2023. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”;

3. ar 2022. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 251 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” nav iepazīstināta;

4. 2022. gada 18. oktobrī ir iepazinusies ar 2022. gada 12. oktobra rīkojumu Nr. 239 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”;

5. 2021. gada 27. oktobrī ir iepazinusies ar 2021. gada 12. oktobra rīkojumu Nr. 280 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”;

6. ar 2020. gada 12. oktobra rīkojumu Nr. 282 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” nav iepazīstināta.

Atbildei pielikumā pievienotas Dokumentu vadības sistēmas izdrukas, no kurām redzams, ka /Persona B/ ir iepazinusies ar uzdevumiem, tai skaitā 24.10.2023. ar “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” (*lietas 41. lapa*).

/Iestāde A/ 2023. gada 19. oktobra Rīkojumā Nr.233 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” (*lietas 43., 44. – 51. lapa*) norādīts, ka:

1. Pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5. panta trešo un ceturto daļu, apstiprināt “/Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu” (Pielikums).
2. Atzīt par spēku zaudējušu /Iestāde A/ 2022. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 251 “Par /Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu”.
3. Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam, izmantojot Dokumentu vadības sistēmas uzdevumu “Iepazīties”, nodrošināt pakļautībā esošo nodarbināto iepazīstināšanu ar šo rīkojumu. Nodarbinātajam iepazīšanos ar šo rīkojumu apliecināt Dokumentu vadības sistēmā, nospiežot pogu “Pabeigt izpildi”.
4. Rīkojumu publicēt /Iestāde A/ Koplietošanas sistēmas Krātuves vietnē sadaļā “Citi normatīvie dokumenti” – “Dokumentu un arhīva pārvaldība” – “Aizsargājamās informācijas aprīte”.

/Iestāde A/ Rīkojumam Nr.233 ir pielikums “/Iestāde A/ rīcībā esošās ierobežotas pieejamības informācijas saraksts”, kurā:

32. punktā norādīts, ka /Iestāde A/ informācijas sistēmu dokumentācija, tai skaitā:

- 1) /Iestāde A/ informācijas sistēmu koncepcijas, programmatūras prasību specifikācijas, programmatūras projektējumu apraksti, programmatūras papildinājumu un izmaiņu īstenošanas apraksti;
- 2) Datubāzu shēmas (ieskaitot tabulas un skatus, formātus, integritātes ierobežojumus, triggerus, datubāzu procedūras, kā arī atsevišķu datubāzu tabulu aizpildījumus, datubāzes modeli un datubāzes struktūras aprakstu);
- 3) /Iestāde A/ informācijas sistēmu administrēšanas rokasgrāmatas.

49. punktā norādīts, ka /Iestāde A/ personas datu apstrādes darbību reģistrē un personas datu aizsardzības pārkāpumu reģistrā iekļautā informācija, kā arī novērtējumi par ietekmi uz datu aizsardzību.

[7.6] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 25. jūlija /Persona L/ uzzinā, /Organizācija L/ 2024. gada 8. maija atbildē Nr.2-2.2/31, /Organizācija K/ 2024. gada 14. maija atbildē Nr. /IBAN A/-4072 (*lietas 61., 64.-65., 67.-70. lapas*), norādīts, ka kriminālprocesa Nr. /Numurs/ ietvaros, 2024. gada 2. maijā, saņemot uzraugošas prokurores – Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūras prokurores E. Rudzinskas akceptu, tika nosūtīti pieprasījumi /Organizācija J/ un /Organizācija B/ sakaru operatoriem, pieprasot informāciju par /Persona B/ lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis T/ un /Persona A/ lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis AA/ saglabājamiem datiem par laika posmu no 2024. gada 22. februāra līdz 2024. gada 22. februārim.

2024. gada 8. maijā tika saņemta atbilde no /Organizācija J/ ar pievienoto datu atlasī. Konstatēts, ka tālruņa numurs /Tālrunis Y/ pieder /Persona B/ un 2024. gada 23. februārī viņai notika sazvans ar tālruņa numuru /Tālrunis AA/ (/Persona A/):

- no plkst. 10.59 līdz plkst. 11.06 (ienākošs zvans),
- no plkst. 11.21 līdz plkst. 11.23 (ienākošs zvans),
- no plkst. 11.24 līdz plkst. 11.30 (izejošs zvans).

Saskaņā ar /Organizācija B/ sniegto atbildi no 2024. gada 7. maija, tālruņa numurs /Tālrunis AA/ pieder /Persona A/ un saglabājamajos datos redzama tā pati informācija par sazvani ar tālruņa numuru /Tālrunis Y/ (/Persona B/) 2024. gada 23. februārī.

[7.7] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 20. jūnija /Iestāde A/ Informātikas pārvaldes atbildē Nr. /Iestāde A/.4.2/2.6/438 (*lietas 73.-75. lapas*), kurā norādīts, ka balstoties uz saņemto pieprasījumu, Iekšējās drošības pārvaldes 2024. gada 22. maija vēstule Nr. /Iestāde A/.4.2/16.3/399, Informātikas pārvalde sagatavojusi un sniedz prasīto informāciju.

Informācija par /Iestāde A/ /Nodaļa A/ /amats A/ /Persona B/ (lietotājs “/Lietotājavārds/”):

- Lietotājas pieslēgšanās notikums 2024. gada 23. februārī tika pārbaudīts zemāk uzskaitītajās /Iestāde A/ informācijas sistēmās, kurās lietotājam ir piešķirtas tiesības un kurās iespējams iegūt informāciju par personas dzīvesvietām:

/Iestāde A/ Informācijas sistēmai:

/Sistēma A/ – pieslēgšanās notikusi 2024. gada 23. februārī plkst. 08:32:00;

DVS – pieslēgšanās notikusi 2024. gada 23. februārī plkst. 05:52:41;

Pārējām informācijas sistēmām (MAIS, APLIS, EDS, CRM, ESKORT, NORIS) nav konstatēta pieslēgšanās.

- /Sistēma A/ auditācijas dati par 2024. gada 23. februāri izgūti no DNS produkcijas vides un apkopoti pievienotajā pielikuma datnē “/l/Datne/”;

· Lietotājam piešķirtās tiesības pie /Iestāde A/ informācijas sistēmām ir apkopotas pielikuma datnē “/Datne/”.

Veicot auditācijas datu pārbaudi /Sistēma A/ produkcijas datu bāzē par laika periodu no 2024. gada 22. februāra līdz 24. februārim, lai meklētu, kuri sistēmas lietotāji ir skatījuši un meklējuši informāciju par personu vārdā /Persona C/, secināts, ka minētajā laika posmā /Sistēma A/ produkcijas datu bāzē neviens sistēmas lietotājs nav skatījis un meklējis informāciju par personu vārdā /Persona C/.

Par /Sistēma A/ sistēmas darbību un auditācijas tehniskajiem jautājumiem lūdz sazināties ar Informātikas pārvaldē Pamatdarbības atbalsta informācijas sistēmu daļas (turpmāk – PAISD) vadītāju /Persona K/, vai PAISD Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu nodaļas vadītāja vietnieci /Persona M/.

[7.8] Liecinieks /Persona K/ 2024. gada 1. jūlijā liecināja (*lietas 76. lapa*), ka viņš ir Informātikas pārvaldes Pamatdarbības atbalsta informācijas sistēmu daļas vadītājs. Pamatdarbības atbalsta informācijas sistēmu daļas funkcijās ietilpst informācijas sistēmu uzturēšana, tai skaitā /Sistēma A/ (/Sistēma A/). Uz jautājumu, vai var apskatīties noteiktus datus tā, lai tas nebūtu redzams auditācijas datos, norādīja, ka juridisko vai fizisko personu saraksta logos attēlotā informācija netiek auditēta. Viņam tika uzrādīts attēls Nr. 3 un attēls Nr. 4 ar /Sistēma A/ sistēmas logiem. Par tiem viņš paskaidroja, ka, kad darbinieks ievada meklēšanas logā kritērijus, kā, piemēram, šeit – vārdu un uzvārdu (attēls Nr.3), tad tiek atvērts saraksts ar atlasītām personām (attēls Nr.4), kas nav redzams auditācijas datos. Šajā sarakstā var redzēt personas, to personas kodus, adreses u.c. datus. Ja pēc tām darbinieks uzklikšķina uz kādu konkrētu personu, tad tiek atvērta pilnā informācija un to jau var redzēt auditācijā. Tāda ir /Sistēma A/ sistēmas uzbūve. Tātad, attēlā Nr.4 redzamo informāciju varēja apskatīties tā, lai tas nebūtu redzams auditācijas datos. Iekšējās drošības pārvaldei jau iepriekš Informātikas pārvalde sniedza informāciju par /Persona B/ auditācijas datiem, kā arī to, ka pēc auditācijas datiem nav informācijas par sistēmas lietotājiem, kas skatījuši informāciju par personu /Persona C/ laika posmā no 2024. gada 22. februāra līdz 24. februārim.

[7.9] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 25. jūlija /Persona L/ uzziņā (*lietas 77.-78. lapa*), kurā /Iestāde A/ Iekšējās drošības pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas daļas /amats/ /Persona L/ norādījusi, ka viņas lietvedībā atrodas kriminālprocess Nr. 58500000624, kas tika uzsākts 2024. gada 29. aprīlī pēc Krimināllikuma 329. panta noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, par iespējamu neizpaužamu ziņu, kas nav konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena informācija, izpaušanu, ko izdarījusi valsts (/Iestāde A/) amatpersona, kura bijusi brīdināta par ziņu neizpaušanu un saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu.

Kriminālprocesa ietvaros, 2024. gada 1. jūlijā tika veikta liecinieka /Persona K/ nopratināšana, kuras laikā viņam tika uzrādīti pielikumi 2024. gada 18. aprīļa vēstulei Nr. /Iestāde A/.3/16.2/331, kas saņemta no Iekšējās drošības pārvaldes Operatīvās darbības daļas. Un tieši pielikumi, kas apzīmēti ar “Attēls Nr.3” un “Attēls Nr.4” (*lietas 78. lapa*) ar /Sistēma A/ sistēmas logiem (kopijas pielikumā).

[7.10] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 16. maija pieņemšanas - nodošanas akta kopijā ar pielikumu un pielikumā esošajā dokumentā - CD-R diskā ar tajā ietverto saturisko informāciju (*lietas 87.-92. lapas*), kur pieņemšanas-nodošanas aktā norādīts, ka 2024. gada 16. maijā /Iestāde A/ Informātikas pārvaldes Infrastruktūras daļas vadītājs /Persona J/ nodeva un /Iestāde A/ Iekšējās drošības pārvaldes galvenais inspektors /Persona I/ pieņēma, pamatojoties uz Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneses A. Pasjugas 2024. gada 14. maijā pieņemtu lēmumu kriminālprocesā Nr. 5850000024 par datu atklāšanu un izsniegšanu, 1 (vienu) CD matricu, kas satur informāciju par lēmumā norādītās personas interneta apmeklējuma vēsturi par lēmumā norādīto periodu.

[7.11] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 21. maija kratīšanas protokolā un pielikumā esošajā dokumentā - ārējā cietajā diskā ar tajā ietverto saturisko informāciju mapē "zepcam" esošajā mapē “T2P-2240-54778-41”, kur fiksēta kratīšanas gaita (*lietas 112.-119. lapa, ārējais cietais disks pie lietas materiāliem*), kur norādīts, ka 2024. gada 21. maijā veikta kratīšana pie /Persona B/ mājā /Adrese T/. Kratīšanas laikā izņemts: mobilais telefons “Honor 7 Lite”; portatīvais dators “Dell”; dažādi dokumenti, piezīmju lapas, kastes un mapes ar dokumentiem, piezīmju klade ar pierakstiem.

[7.12] Ar /Persona B/ liecībām (*lietas 163. lapa*), kurās 2024. gada 21. maijā /Persona B/, būdama aizturētās statusā, liecināja, ka atceras, ka kādu laiku iepriekš viņai zvanīja dēls /Persona A/ un prasīja informāciju par /Persona C/. Meklēja viņa kontaktinformāciju /Sistēma A/-ā. Atskaņotajās telefonsarunās par 2024. gada 23.

februāri, atpazīst savu un dēla balsi. Paskaidroja, ka telefona numurs /Tālrunis Y/ pieder viņai, telefona numurs /Tālrunis AA/, laikam, pieder viņas dēlam /Persona A/ (no galvas precīzi neatceras). Tajā dienā piezvanīja dēls un uzprasīja, vai viņa var apskatīties informāciju par viena īpašuma īpašnieku, nosauca kadastra numuru. Pašai nav pieejama Zemesgrāmata, tāpēc tur informāciju par īpašnieku iegūt nevarēja. Nākamajā sarunā dēls pats nosauca tā īpašnieka vārdu un uzvārdu – /Persona C/. Viņa brālim /Persona G/ klasē bija kāds /Persona C/, tāpēc arī sarunā teica dēlam, lai piezvana /Persona G/. Informāciju par to /Persona C/ meklēja /Sistēma A/-ā, neieejot personu profilos. Pati nekad never vaļā personas kartiņas, lai iegūtu informāciju savām vajadzībām. Tāpēc iegāja /Sistēma A/, sadaļā Nodokļu maksātāji – fiziskas personas, meklētājā ievadīja vārdu un uzvārdu un tika parādītas vairākas personas ar tādu vārdu un uzvārdu, un personu dzīvesvietas. Sarunā to pateica dēlam, ka ir redzami vairāki un ka vienam, kas ir dzimis 90-tajā gadā ir pieraksts Jelgavā. Kā arī to, ka citiem ir Rīgā un Valmierā. Personu profilā iekšā nebija gājusi un nekādu papildus informāciju nebija skatījusies (dziļāk). Bija brīdināta par neizpaužamo ziņu izpaušanu, saprata, ka tas ir informācijas, kas viņai kļūva zināma sakarā ar viņas darbu (tas ir informācija dienesta vajadzībām), bet gribēja palīdzēt savam dēlam, tam nebija nekāda mantkārtīga nolūka. Tā bija vienīgā reize, ka ieguva un izpaua kādam informāciju no datu bāzēm. Savu vainu atzīst, par izdarīto nožēlo.

[7.13] Ar /Persona B/ liecībām (*lietas 165. lapa*), kurās 2024. gada 21. maijā /Persona B/, būdama aizdomās turētās statusā, norādīja, ka bija iepazīstināta ar lēmumu par viņas atzīšanu par aizdomās turēto, savu vainu atzīst, par izdarīto nožēlo. Pilnībā uztur savas iepriekš sniegtās liecības, kuras sniedza aizturētās statusā.

[7.14] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 21. maija kratīšanas protokolā un pielikumā esošajā dokumentā - ārējā cietajā diskā ar tajā ietvertu saturisko informāciju mapē “zepam” esošajā mapē “T2P-2240-54765-41”, kur fiksēta kratīšanas gaita (*lietas 200.-202. lapas, ārējais cietais disks pie lietas materiāliem*), kur norādīts, ka 2024. gada 21. maijā veikta kratīšana pie /Persona A/ /Adrese E/. Kratīšanas laikā izņemts: mobilais telefons “Samsung Galaxy”; portatīvais dators “Lenova”, nofotografēts Pirkuma līgums par īpašuma pirkumu /Adrese D/, ar plānu.

[7.15] Ar /Persona A/ liecībām (*lietas 206. lapa*), kurās 2024. gada 21. maijā /Persona A/, būdams aizturētā statusā, liecināja, ka viņam ir īpašums /Adrese D/, bet, lai turp nokļūtu, tuvākais ceļš ir privātais ceļš, kuram uzlikts (viņaprāt patvaļīgs) masas norobežojums – līdz 3,5t. Gribēja atrast tā īpašnieku, lai sarunātu, ka var braukt ar smagāku transportlīdzekli. Meklēja internetā, kadastrā, Google meklētājā, “Facebook” tīklā, bet nevarēja atrast, tāpēc 2024. gada februārī bija piezvanījis savai mātei, kura strādā /Iestāde A/, precīzi kādā amatā, nepateiks, bet bija zināms, ka viņa piedalās tiesas prāvās. Zināja, ka /Iestāde A/ un policija var apskatīties informāciju par dažādām personām, tāpēc zvanīja viņai, lai viņa paskatītos sev pieejamās datu bāzēs (kurās, tieši nezina) informāciju par ceļa īpašnieku. Viņai tieši tāpēc prasīja, vai viņa varētu to paskatīties. Ja viņa būtu atteikusi, tad nekas, meklētu citur. Tad piezvanīja viņai un nosauca tā zemes īpašuma kadastra numuru, izstāstīja situāciju, tad vēlāk nosauca tā īpašnieka vārdu, uzvārdu, ka tas ceļš pieder /Persona C/.

Viņam atskaņotajās sarunās ar māti no 2024. gada 23. februāra, atpazīst savu balsi un mātes balsi.

Telefona numurs /Tālrunis AA/ pieder pašam, telefona numurs /Tālrunis Y/ pieder mātei. Sarunā mātei prasa, vai viņa neredz kādus numurus, kaut kādus kontaktus. Tad viņa atbild, ka redz kādu /Persona C/, kas dzimis 90-tajā gadā ar Jelgavas pierakstu, un, ka citi ar Rīgas un Valmieras pierakstu. Tā informācija absolūti nebija viņam noderīga. Vēlāk pats satika tā /Persona C/ sievu un apmainījās ar telefona numuriem. Informācija bija nepieciešama savām vajadzībām, nekur tālāk viņu nodot nebija plānojis.

[7.16] Ar /Persona A/ liecībām (*lietas 208. lapa*), kurās 2024. gada 21. maijā /Persona A/, būdams aizdomās turētā statusā, norādīja, ka bija iepazīstināts ar lēmumu par viņa atzīšanu par aizdomās turēto, savu vainu atzīst, par izdarīto nožēlo. Pilnībā uztur savas iepriekš sniegtās liecības, kuras sniedza aizturētā statusā.

[7.17] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 21. maija apskates protokolā (*lietas 212. lapa*), kurā norādīts, ka 2024. gada 21. maijā, izmantojot programmatūru MSAB XRY, tika izveidota daļēja loģiska spoguļkopija viedtālrunim “Samsung Galaxy A34 5G”. Spoguļkopija tika ierakstīta /Iestāde A/ ārējā cietā diskā INTENSO ar sērijas numuru 05-2211-04A. Papildus tika veikta foto fiksācija. Sakarā ar kuru, apskates objekts (viedtālrunis) saņēmis zvanu 2024. gada 23. februārī plkst. 11.24 no telefona /Tālrunis Y/ (kontakts ierakstīts kā

Mamma), skat. Att. Nr.1 un veicis divus izejošos zvanus iepriekš minētam kontaktam tajā pašā datumā plkst. 10.59 un plkst. 11.21, skat. Att. Nr.2.

Foto attēli (10 datnes, 292 kb) tika ierakstīti /Iestāde A/ ārējā cietā diskā INTENSO ar sērijas numuru 05-2211-04A.

[7.18] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 25. jūnija apskates protokolā (*lietas 219.-222. lapa*), kur norādīts, ka 2024. gada 25.jūnijā un 26. jūnijā veikta ārējā cietā diska INTENSO apskati, kas pievienots apskates protokolam no 2024. gada 30. maija un 2024. gada 20. jūnija, kriminālprocesā Nr. 58500000624.

Apskates objekts – INTENSO ārējais cietais disks 2TB melnas krāsas ar plastmasai līdzīga materiāla korpusu, uzlīmi virsū ar uzrakstu “0029” norādītiem datiem – “(Intenso) MEMORY CASE 2 TB Art.-Nr. 6021580 05-2211-04A”.

Pieslēdzot ārējo datu nesēju datoram un atverot tā saturu, konstatēts, ka tajā atrodas 5 mapes, ka tas satur no tehniskajiem līdzekļiem iegūtas informācijas spoguļkopijas.

Apskatot ārējā cietā diska iestatījumus (informāciju par ierīci), konstatēts, ka tajā ierakstītā informācija pēc apjoma aizņem 298 GB.

Pirmajā mapē ar nosaukumu “Dell” atrodas divas mapes – “dati” un “kopija”. Mapē “dati” atrodas vēl 10 mapes. Tiek apskatītas minētās mapes, lielākā daļa satur programmas un iestatījumus.

D:\DELL\Users\Lietotajs\Desktop tiek apskatīts darba virsmas saturs, redzamas dažādas mapes ar dokumentiem, tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas u.c. informācija par nodokļu maksātājiem, grāmatvedības dokumenti un mācību materiāli, dažādu čeku bildes. Tika apskatītas arī citas “dati” mapē saglabātās mapes un faili, kā arī mapes “kopija” saturs. Izmeklēšanai derīga informācija netika konstatēta.

Otrajā mapē ar nosaukumu “HONOR_7Lite” atrodas divi faili XRAY programmā. Atverot failu ar nosaukumu “2024-05-21_12.45----Huawei NEM-L21 Honor 5c”, veras vaļā programma ar apkopotu informāciju, kas iegūta no ierīces – mobilā telefona Huawei NEM-L21 Honor 5c ar IMEI/MEID: /numurs/.

Redzams, ka telefonā ir saglabāti 15 e-pasti, informācija par 2000 zvaniem, 4356 īsziņām, 350 kontakti, 23 ieraksti kalendārā, 110606 medija faili, 1250 ziņas “WhatsApp” aplikācijā u.c. informācija.

Saglabāta informācija par zvaniem par laika posmu no 04.09.2023. līdz 20.05.2024. Apskatot zvanus par 2024. gada 23. februāri, konstatēts, ka plkst. 10.59 saņemts zvans no kontakta “/Persona A/” ar tālruna numuru /Tālrunis AA/. Sarunas ilgums 7 min 25 sek. Plkst.11.21 arī saņemts zvans no šī kontakta. Plkst. 11.24 veikts zvans šim kontaktam. Tajā pašā dienā (vēlāk) veikti zvani nezināmiem kontaktiem, kā arī kontaktam “/Persona/” ar tālruna numuru /Tālrunis P/ un kontaktam “/Persona S/”.

Failos saglabātas personīgas bildes, safotografētie čeki u.c. faili. Izmeklēšanai derīga informācija netika konstatēta.

Telefonā saglabātas īsziņas un sarakstes satur personiska rakstura sadzīviskas sarunas, iespējams, ar darbu saistītus, kā arī atgādinājumus un reklāmu. 2024. gada 23. februārī īsziņu nav. Īsziņas/sarakstes saglabātas par laika posmu no 2018. gada. Izmeklēšanai derīga informācija netika konstatēta (arī citās mapēs/sadaļās).

Trešajā mapē ar nosaukumu “LENOVO” atrodas divas mapes – “dati” un “kopija”. Mapē “dati” atrodas vēl 7 mapes. Tajās atspoguļots datora saturs.

Ēdienkartes dažādas pa mēnešiem redzamas datora failos (D:\LENOVO\Dati\Users_2\Users\Documents\Faili\Saulesk). Uz datora saglabātas bērnu bildes un video, kā arī dažādas sievietes personīgas bildes, automašīnu fotoattēli, /Organizācija I/ konta izraksts par laika posmu – 01.08.2018 – 21.02.2019, dažādi līgumi un dokumenti (piemēram, Latvijas valsts meži pieņemšanas – nodošanas akti elektroniski parakstītie). Izmeklēšanai derīga informācija netika konstatēta.

Ceturtajā mapē ar nosaukumu “SAMSUNG_GALAXYA34” atrodas divas mapes – “2024-05-21_16.37” un “foto”. Mapē “foto” atrodas 10 bildes, kas ir pievienoti apskates protokolam kā fototabula. Mapē “2024-05-21_16.37” atrodas divi faili. Viens ar XRAY programmu, otrs ar nosaukumu “2024-05-21_16.37----Samsung SM-A346b DSN Galaxy A34” satur no ierīces – mobilā telefona “Samsung SM-A346b DSN Galaxy A34” iegūto informāciju. IMEI nav redzams. Redzama informācija par 1220 zvaniem, 418 īsziņām, 868 kontaktiem, 71 ierakstiem kalendārā, 1868 medija failiem.

Redzama sazvanīšanās par laika posmu no 30.07.2023. līdz 21.05.2024. 2024. gada 22. februārī notika sazvanīšanās ar kontaktiem “/Uzņēmuma nosaukums/” ar tālruņa numuru /Tālrunis O/, “/Persona T/” /Tālrunis N/, “/Persona U/” /Tālrunis M/, kā arī nezināmiem numuriem /Tālrunis L/ un /Tālrunis K/. Savukārt, 2024. gada 23. februārī plkst. 10.24 veikts zvans uz tālruņa numuru /Tālrunis E/ un plkst. 10.28 uz tālruņa numuru /Tālrunis J/, plkst. 10.29 uz tālruņa numuru /Tālrunis I/, plkst. 10.50 veikts izejošais zvans uz numuru /Tālrunis H/, plkst. 10.53 uz numuru /Tālrunis G/. Plkst. 10.59 veikts zvans kontaktam “Mamma” ar numuru /Tālrunis Y/. Plkst. 11.02 ienākošais zvans no kontakta “O/Uzņēmuma nosaukums/” /Tālrunis F/, kas ir izlaists. Plkst. 11.07 veikts zvans šim kontaktam. Plkst. 11.21 veikts zvans kontaktam “Mamma”. Plkst. 11.24 saņemts zvans no šī kontakta. Plkst. 11.30 veikts zvans uz tālruņa numuru /Tālrunis E/. Plkst. 14.58 un 15.18 tika zvanīts atkārtoti “/Uzņēmuma nosaukums/”. Vēlāk tajā pašā dienā notika sazvanīšanās ar kontaktiem /Persona T/ un /Persona U/ ar numuru /Tālrunis D/.

Saglabātas sarakstes/īsziņas no 29.07.2023. Redzams, ka 2024. gada 23. februārī notiek failu apmaiņa ar tālruņa numuru /Tālrunis C/, bet saturs nav redzams. Šajā dienā ir vēl tikai reklāmas īsziņas no kazino.

Lielākā daļa īsziņu ir reklāma. Ierakstos kalendārā un citās mapēs izmeklēšanai derīga informācija netika konstatēta.

Piektajā mapē ar nosaukumu “zepcam” atrodas divas mapes ar videoierakstiem no kratīšanām.

Apskates laikā netika veikta fotografēšana vai videofilmēšana, nekas netika izņemts. Apskates protokolam pievienota fototabula ar 10 bildēm.

[7.19] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 9. augusta /Persona B/ iesniegumā (*lietas 253. lapa*), kurā /Persona B/ norāda, ka 2024. gada 5. augustā viņai tika izsniegts 2024. gada 1. augusta lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 329. panta, par savam dēlam /Persona A/ izpaustu ierobežotas pieejamības informāciju.

Piekrīt apsūdzībā aprakstītajai notikuma gaitai un izpaustajai informācijai par /Persona C/.

Lēmumā nav minēts un analizēts fakts, ka ziņas par konkrēto nekustamā īpašuma īpašnieku – /Organizācija E/ ieguva no publiski pieejamas datu bāzes kadastrs.lv, savukārt ziņas par zemnieku saimniecības īpašnieku /Persona C/ no publiski pieejamas datu bāzes Lursoft. Publiski pieejamās datu bāzēs (Lursoft, Firmas.lv u.c.) ir pieejama informācija gan par juridisku personu (t.sk., zemnieku saimniecību) adresēm, iespējamiem telefona numuriem, mājaslapu adresēm, īpašniekiem, dalībniekiem, patiesā labuma guvējiem, valdes locekļiem, iegūstot par viņu personas kodus. Līdz ar to lēmumā nav vērtēts tas, vai informācija un tās apjoms, ko izpaua, ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības, ja tāda un pat pilnīgāka apjoma ziņas ir iekļautas un atrodamas gan Lursoft, Facebook, gan Instagram, gan Google u.c., kur var atrast pat plašākas ziņas un personu patiesi identificējošas ziņas (pat personas kodus, piemēram, Lursoft, atrašanās vietas u.c.) nekā pati ar savām darbībām izpaua /Persona A/.

Attiecībā par uzskaidrēšanas faktu – no /Persona A/ puses netika uzskaidrēta izpaust informāciju, kas pieejama /Iestāde A/ datu bāzē. Telefonsarunā /Persona A/ lūdza, vai ir iespējams noskaidrot personas telefona numuru, ko, cenšoties palīdzēt, meklēja Lursoft datu bāzē, jo jau iepriekš apmēram gadu vai divus atpakaļ kādā privātā sarunā informēja /Persona A/, ka viņai ir pieeja datu bāzēm un ja kādreiz vajag, var palīdzēt ar informāciju. Paskatīties informāciju /Iestāde A/ datu bāzē bija pašas un tikai pašas iniciatīva un izpaustās informācijas apjoms ir pieejams arī publiskajās datu bāzēs.

Līdz ar to, paskaidrojot un paužot savu viedokli par celto apsūdzību, cerot, ka tas tiks ņemts vērā, vērtējot /Persona A/ prasītās informācijas (iespēju noskaidrot telefona numuru) un viņas izpaustās informācijas samērīgumu ar vispārpublisko izpaustās informācijas pieejamību, un to, ka ar viņas darbībām nav radītas smagas sekas personām par kurām informācija tika meklēta, kā arī nav izpausti personu nepārprotamas identifikācijas dati un nav radīts kaitējums ne juridiskai personai – zemnieku saimniecībai, ne fiziskajām personām /Persona C/, piemērojot viņai prokurora priekšrakstu par sodu tiks piemērots adekvāts soda apmērs.

Neiebilst, ja joprojām uzskatīs par iespējamu, vienoties par lēmuma saņemšanas dienā – 2024. gada 5. augustā, piedāvāto soda mēru – sabiedrisko darbu piemērošanu.

[7.20] Ar ziņām par faktiem, kas fiksētas 2024. gada 12. augusta /Persona A/ iesniegumā (*lietas 257. lapa*), kurā /Persona A/ norādīja, ka 2024. gada 7. augustā viņam tika izsniegts 2024. gada 1. augusta lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 329. panta, par mammas /Persona B/ uzkūdišanu izpaust viņam ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskas personas telefona numuru.

Pilnībā nepiekrīt apsūdzībā norādītajam un apsūdzības uzturētāja notikuma izklāstam.

Pilnībā nepiekrīt apsūdzībā norādītajam, ka viņš, apzinoties savu darbību prettiesisko raksturu, uzkūdija /Persona B/ izpaust viņam ierobežotas pieejamības informāciju. /Persona B/ jau iepriekš viņam bija teikusi, ka viņai ir piekļuve dažādām datu bāzēm un ja kādreiz vajag palīdzību, tad var palīdzēt ar informāciju. Telefonsarunā lūdza, vai ir iespēja noskaidrot zemes īpašnieka /Persona C/ telefona numuru, minot, ka, piemēram, viņa telefona numurs ir pieejams ievadot google meklētājā viņa vārdu un uzvārdu. Lūdza /Persona B/. vai viņai ir iespēja paskatīties /Organizācija D/ īpašnieka /Persona C/ telefona numuru, kurš varētu būt norādīts google vai citā datu bāzē, lai atrastu personu un viņa vai zemnieku saimniecības kontaktus. Arī Lursoft datu bāzē mēdz būt šāda informācija, bet pašam tajā brīdī nebija piekļuve internetam, bet zināja, ka /Persona B/ iespējams ir piekļuve Lursoft datu bāzei. Bet telefonsarunā noskaidrojās, ka konkrēto /Persona C/ identificējošas ziņas nav pieejamas.

Līdz ar to uzskata, ka nav uzkūdijs /Persona B/ meklēt un izpaust ierobežotas pieejamības informāciju no konkrēti /Iestāde A/ datu bāzes, bet, ja /Persona B/ ir izpaudusi ierobežotu un personu identificējamu informāciju no kādas datu bāzes, kas nav publiski pieejama, tad tā ir viņas atbildība.

Savu vainu attiecībā uz izdarīto noziedzīgo nodarījumu – uzkūdišanu izpaust tāda satura un apjoma ziņas, kādas izpauda /Persona B/, pilnībā noliedz, jo nelūdza noskaidrot ne /Persona C/ adreses, ne personu datus.

Lūdž izbeigt kriminālprocesu pret viņu noziedzīga nodarījuma sastāva trūkuma dēļ.

[7.21] Ar Augstākās tiesas Senāta 2024. gada 13. maija uzziņu (*lietas 18. lapa*), kurā norādīts, ka Augstākā tiesa apliecina, ka tika akceptēts sevišķajā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums par /Persona B/: 2024. gada 5. janvārī tika akceptēts sevišķajā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums – /Persona B/ operatīvā nepublisku sarunu slepena noklausīšanās pa tālruni Nr. /Tālrunis Y/. Pasākums tika akceptēts līdz /Datums G/.

[7.22] Ar apliecinājumu, kuru /Persona B/ ir parakstījusi 2008. gada 5. februārī (*lietas 21. lapa*), kurā norādīts, ka /Persona B/ apņemas:

- 1) neizpaust informāciju dienesta vajadzībām, kas viņai tiks uzticēta vai kļūs zināma, pildot darba vai dienesta pienākumus;
- 2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību saistīto rīkojumu (pavēļu), noteikumu un instrukciju prasības, ar kurām ir iepazīstināta;
- 3) ziņot par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no viņas informāciju dienesta vajadzībām, kā arī par viņai zināmiem informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības pasākumu pārkāpumiem.

Ir brīdināta, ka par informācijas dienesta vajadzībām izpaušanu, nozaudēšanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumiem tiks saukta pie disciplināratbildības vai kriminālatbildības.

[7.23] Ar apliecinājumu, kuru /Persona B/ ir parakstījusi 2008. gada 5. februārī (*lietas 22. lapa*), kurā norādīts, ka /Persona B/ apliecina, ka apņemas ievērot:

- 1) likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 21. panta 1. daļu: “... /Iestāde A/ ierēdnim un darbiniekam aizliegts, izņemot likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētos gadījumus, izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas ierēdnim vai darbiniekam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Par informācijas izpaušanu vainīgo ierēdni vai darbinieku sauc pie likumā noteiktās atbildības...”.
- 2) likuma “Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā” 22. panta 1. daļu: “... Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi, aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus ...”.
- 3) Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
- 4) /Iestāde A/ 2007. gada 16. oktobra kārtību Nr. 29 “Personas datu aizsardzības kārtība /Iestāde A/”.

[7.24] Ar ziņojumu, ko /Persona B/, būdama /Iestāde A/ /Pārvalde/, parakstīja 2007. gada 26. februārī (*lietas 25. lapa*), kurā /Persona B/ norādījusi, ka ir iepazinusies ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām un apliecina, ka realizējot savas pilnvaras darba pienākumu un uzdevumu pildīšanā ievēro likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. pantos noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.

Rodoties interešu konflikta situācijai, nekavējoties par to rakstiski ziņos struktūrvienības vadītājam vai augstākai amatpersonai, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodotu attiecīgo funkciju veikšanu citai amatpersonai.

Zina un uzņemas atbildību par savu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.²⁹ pantu “Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā”, 166.³⁰ pantu “Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana”.

[8] Krimināllikuma 1. panta pirmā daļas nosaka, ka pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kura ar nodomu tiši vai aiz neuzmanības izdarījusi šajā likumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

[9] Krimināllikuma 329. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objekts ir valsts institūciju, valsts dienesta normāla darbība, bet priekšmets ir neizpaužamas ziņas – informācija, kura nav valsts noslēpums, bet kurai likumā vai Ministru kabineta izdotā normatīvā aktā paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un izplatīšanas liegums. 2002. gada 25. aprīļa likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 19. pantā noteikts, ka informāciju, kas valsts amatpersonai ir pieejama saskaņā ar valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu, aizliegts izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu vai konkrētu darba uzdevumu veikšanu. Krimināllikuma 329. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi veido minēto ziņu izpaušana, kas notiek, ja neizpaužamas ziņas saturoša informācija jebkādā veidā nokļūst pie vēl kaut vienas personas (formāls noziedzīgs nodarījums). Noziedzīgā nodarījuma subjektīvo pusi konkrētajā gadījumā raksturo tiešs nodoms. Noziedzīgā nodarījuma subjekts ir tāda valsts amatpersona, kas par ziņu neizpaušanu ir bijusi brīdināta vai kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par ziņu glabāšanu (*U.Krastiņš, V.Liholaja, D.Hamkova. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 626. – 628.lpp.*).

[10] Saskaņā ar Krimināllikuma 20. panta trešo daļu par uzskaidrītāju uzskatāma persona, kas pamudinājusi citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu, konkrētajā gadījumā atbilstoši apsūdzībai /Persona A/ uzskaidrīja /Persona B/ izdarīt Krimināllikuma 329. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[11] Tiesa, atsaucoties uz krimināltiesību teorijā izteiktajām atziņām, secina, ka uzskaidrīšana it īpaši ir iespējama tādos gadījumos, kad uzskaidrītāja un uzskaidāmā starpā ir labas, draudzīgas attiecības. Šādos gadījumos

uzkūdītājam nav nepieciešams izmantot īpašus piespiešanas elementus, lai pamudinātu citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Īpaša pretestības pārvarēšana vai spēcīgāku pamudināšanas paņēmieni izmantošana ir lieka.

Kā konstatēts ar krimināllietas materiāliem un apsūdzētās /Persona B/, kā arī apsūdzētā /Persona A/ sniegtajām liecībām, tad apsūdzētais /Persona A/ ir /Persona B/ dēls un viņš zināja, ka /Persona B/ strādā /Iestāde A/ un viņai ir pieejama informācija no /Iestāde A/ datu bāzēm. Arī /Persona B/ liecināja, ka jau iepriekš ir teikusi /Persona A/, ka viņai ir pieejama informācija no datu bāzēm un nepieciešamības gadījumā var viņam palīdzēt iegūt interesējošo informāciju. Tādā veidā /Persona A/ bija vienkāršāk iegūt informāciju no /Persona B/, nekā tiesiskā ceļā. No krimināllietas materiāliem redzams, ka neizpaužamās ziņas tika izpaustas tikai pēc /Persona A/ pamudinājuma, proti, /Persona A/ nodoms uzkūdīt /Persona B/ izdarīt noziedzīgu nodarījumu radās pirms /Persona B/ ieguva un izpauzda neizpaužamās ziņas. Tādējādi ir pierādīts, ka /Persona A/ uzkūdišanas rezultātā /Persona B/ radās vēlēšanās izdarīt noziedzīgu nodarījumu, ko /Persona B/ realizēja. Gadījumā, ja /Persona A/ nebūtu lūdzis /Persona B/ iegūt viņam interesējošo informāciju no /Persona B/ pieejamām /Iestāde A/ datu bāzēm, /Persona B/ nebūtu to ieguvusi un izpaudusi. Tādējādi /Persona A/ noziedzīgo nodarījumu izdarīja ar tiešu nodomu apzinoties, ka pamudināja /Persona B/ (valsts amatpersonu), kas par ziņu neizpaušanu bija brīdināta un saskaņā ar normatīvajiem aktiem bija atbildīga par ziņu glabāšanu.

[12] Lai varētu pārliecināties par liecības ticamību, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 128. panta pirmajai daļai, jāpārliecinās, vai liecībā sniegtās ziņas ir patiesas. No minētā izriet, ka par pierādījumiem kriminālprocesā nevar būt baumas, pieņēmumi un liecinošo personu subjektīvie viedokļi, jo tajā ietilpstošo ziņu par faktiem izcelsme nav konkrēti noteikta, tādējādi tām trūkst pamatojuma un par to patiesumu nav iespējams pārliecināties (*Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta 2020. gada 14. maija lēmums lietā Nr. 11519014416, SKK – 256/2020.*).

[13] Lietā nav strīds par to, ka apsūdzētā /Persona B/ 2024. gada 23. februārī pildīja /Iestāde A/ /Nodaļa A/ /Amats A/ amata pienākumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem bija valsts amatpersona un ar savu parakstu bija apliecinājusi, ka viņa atbild par ierobežotas pieejamības informācijas un citas ar likumu aizsargājamās informācijas saglabāšanu, neizpaušanu un aizsargāšanu, kā arī par minētās informācijas izmantošanu amata pienākumu veikšanai.

/Persona B/ kā valsts amatpersona bija atbildīga par ziņu glabāšanu, kas izriet no likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 19. panta, kurš noteic, ka informācija, kas pieejama saskaņā ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu ir aizliegts prettiesiski izpaust vai izmantot to mērķim, kas nav saistīti ar valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu vai konkrēta darba uzdevuma pildīšanu.

[14] Vērtējot pierādījumus, tiesa ņem vērā apsūdzētā /Persona A/ un /Persona B/ sniegtās liecības par informācijas iegūšanas un izpaušanas faktu. Apsūdzētais /Persona A/ pirmstiesas procesā liecināja, ka pats ir apzinājies, ka minētā informācija nav publiski pieejama, ka īsti to nevar dot. Apsūdzētā /Persona B/ liecināja, ka /Persona A/ lūdza iegūt informāciju par personu /Persona C/ no viņai pieejamām datu bāzēm. Analizējot secīgi tālāk notikumus atbilstoši pierādījumos esošajām ziņām, tiesa secina, ka apsūdzēto sniegtās liecības apstiprina notikušās sarunas saturu, par to, ka /Persona A/, zinādams, ka /Persona B/ ir pieejama ierobežotas pieejamības informācija, lūdza /Persona B/ iegūt informāciju par nekustamā īpašuma /Adrese U/ īpašnieka kontaktinformāciju.

[14.1] Minētais apstiprinās arī ar /Persona B/ lietošanā esošā tālruņa numura /Tālrunis Y/ operatīvo vai publisko sarunu slepeno noklausīšanos. Tiesai nav pamata apšaubīt, ka operatīvā nepublisko sarunu pa tālruni noklausīšanās, kuras rezultātā iegūtas ziņas par informācijas pieprasīšanu un nelikumīgu izpaušanu, veikta likumīgi, atbilstoši Operatīvās darbības likuma prasībām, ko apstiprina Augstākās tiesas 2024. gada 13. maija Uzziņa, kurā norādīts, ka minētais sevišķā veidā veicamais operatīvais pasākums tika akceptēts Augstākajā tiesā uz laika posmu no 2024. gada 5. janvāra līdz 2024. gada 4. martam.

[14.2] Lai gan apsūdzētā /Persona B/ apgalvoja, ka viņa /Persona A/ nav izpaudusi informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzes, bet no publiski pieejamiem interneta resursiem, tiesa šādas liecības vērtē kā apsūdzētās aizstāvības pozīciju, lai viņa netiktu saukta pie Krimināllikumā noteiktās atbildības par noziedzīga

nodarījuma izdarīšanu. Kā pirmstiesas procesā un tiesas sēdē apsūdzētā /Persona B/ norādīja, ka ir meklējusi /Persona A/ pieprasīto informāciju par /Persona C/ /Sistēma A/ personu profilos.

[14.3] Tādējādi tiesa secina, ka /Persona B/ būdama valsts amatpersona, apzinoties savas darbības, apzināti ar tiešu nodomu izpauda /Persona A/ informāciju, kas bija paredzēta iestādes iekšējai lietošanai un netika iegūta pildot konkrētu darba uzdevumu esot dienesta nepieciešamībai vai citam tiesību aktā noteiktam pamatam.

[15] Tiesa netic apsūdzētā /Persona A/ norādītajam, ka viņš nav uzskūdzis /Persona B/ izpaust informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes, bet gan no internetā publiski pieejamām datubāzēm, jo viņam nav bijusi piekļuve internetam.

[15.1] No /Organizācija B/ 2024. gada 14. maija sniegtās atbildes par /Persona A/ telefona numuru /Tālrunis AA/ savienojuma izdrukā par 2024. gada 23. februāri, redzams, ka pēc komunikācijas ar /Persona B/ plkst. 11.05 pieslēdzies internetam, kā arī no telefonsarunas /Persona A/ paša teiktais par telefona numuru “Es visur Google meklēju, bet nekur nav”, tādējādi tiesa secina, ka /Persona A/ norādītais ir viņa aizstāvības pozīcija, lai izvairītos no kriminālatbildības.

[16] Par noziedzīgā nodarījuma priekšmetu atzīstamas apsūdzībā norādītās ziņas par /Iestāde A/ /Sistēma A/ generētajā tabulā iekļautās ziņas par trīs fiziskām personām, kuru vārds un uzvārds ir /Persona C/, tas ir, /Persona C/ ir dzimis /Datums D/, viņa dzīvesvieta ir Jelgava un ka viņš ir vienīgais ar dzīvesvietu Jelgavā, bet ziņas par konkrētu dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru /Iestāde A/ /Sistēma A/ nav pieejams, par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Rīga un par citu /Persona C/, ka viņa dzīvesvieta ir Valmiera.

[16.1] Viens no kritērijiem, kas raksturo informāciju kā ierobežotas pieejamības informāciju ir apstāklis, ka konkrētā informācija paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu. Neizpaužamas ziņas ir informācija, kas nav valsts noslēpums, bet kurai normatīvajā aktā paredzēta īpaša izmantošanas kārtība vai izplatīšanas aizliegums.

[16.2] Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves dzīvokļa un korespondences neaizskaramību. Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai valsts labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai morāli vai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. Saskaņā ar “Informācijas atklātības likuma” 5. panta otrās daļas 4. punktu un 8. pantu ziņas par fiziskās personas privāto dzīvi ir ierobežotas pieejamības informācija, kas tiek aizsargāta ar likumu. Tiesa secina, ka nav šaubu, ka /Iestāde A/ /Sistēma A/ esošās ziņas par nodokļu maksātāju /Persona C/ noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī bija ierobežotas pieejamības informācija, kas paredzēta iestādes iekšējai lietošanai. Tādējādi /Persona B/ izpauda informāciju par /Persona C/, izpaužot atsevišķus datus, kā dzimšanas gadu un dzīvesvietu.

[16.3] Argumentu, ka izpaustā informācija, ko izpauda /Persona A/ nav atzīstama par ierobežotām ziņām, jo bija pieejama arī publiski pieejamos interneta resursos, tiesa uzskata par nepamatotu.

[16.4] Tiesa pievienojas prokurores viedoklim, ka, apstāklis, ka informāciju par konkrētu personu var atrast publiski pieejamos resursos, nedod /Iestāde A/ ierēdnim, kuram saskaņā ar likumu ir aizliegts izpaust ziņas par nodokļu maksātājiem, jebkādu informāciju par nodokļu maksātāju no /Iestāde A/ /Sistēma A/, kura ir paredzēta iestādes iekšējai lietošanai un nav vispār pieejama, vēl jo vairāk, aizliegts izpaust informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju nepildot nevienu likumā vai amata aprakstā uzlikto darba pienākumu un uzdevumu.

[16.5] Tiesa atzīst, ka tas vien, ka /Persona A/ šo informāciju varēja iegūt pats, nav pietiekams pamats atzīt, ka informācijas nodošana bija tiesiska un /Persona B/ nodarījumā nav Krimināllikuma 329. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, jo ar personas tiesībām iepazīties ar konkrētu ierobežotas pieejamības informāciju ir saprotamas personas tiesības izmantot šo informāciju normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

[16.6] /Persona B/ 2024. gada 8. februārī parakstīja apliecinājumu par iepazīšanos ar “Informācijas atklātības likumā” un /Iestāde A/ dokumentu pārvaldības kārtībā noteikto attiecībā uz ierobežotas pieejamības

informācijas aizsardzību un to prasību ievērošanu, tai skaitā /Iestāde A/ iekšējiem noteikumiem Nr. 53 “Personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība /Iestāde A/”.

[16.7] Tādējādi /Persona B/, kā valsts amatpersonai ar augstāko izglītību, atbilstošu darba pieredzi, pēc informācijas pieprasīšanas no /Persona A/ puses par personu /Persona C/ bija saprotams, ka tiek lūgts izpaust datus par personas privāto dzīvi un viņa bez tiesiska pamata izpaua /Persona A/ informāciju, kura bija izmantojama vienīgi amata pienākuma vai konkrēta darba uzdevuma izpildei.

[16.8] Tiesa nepiekrīt apsūdzēto norādītajam, ka no publiski pieejamiem reģistriem iespējams iegūt precīzi tādu pašu un tādas pat ticamības informāciju, kādu /Persona B/ ieguva no /Iestāde A/ /Sistēma A/ un izpaua to /Persona A/. Pat, ja no publiskos reģistros iegūtās informācijas bija iespējams izdarīt secinājumus par personu /Persona C/, minētais nepadara šo informāciju, kas arī tika iegūta no /Iestāde A/ Sistēma A/, par vispārpieejamu informāciju, proti, minētā informācija šī iemesla dēļ nezaudē ierobežotas pieejamības statusu.

[17] Tiesa, novērtējot iegūtās ziņas par faktiem pēc savas iekšējās pārlicības, kas pamatojas uz tiesas izmeklēšanā vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, novērtējusi pierādījumus kā pietiekamus, lai konstatētu pierādīšanas priekšmetā ietilpstošos juridiski nozīmīgos faktus, noskaidrojusi apsūdzēto darbības, nodomu, ņemot vērā, ka apsūdzētā un apsūdzētais ir noziedzīgo nodarījumu subjekti, atzīst, ka tiesas izmeklēšanā tika izslēgtas jebkādas saprātīgas šaubas par apsūdzēto vainīgumu un ir konstatējams, ka apsūdzētais /Persona A/ ir izdarījis Krimināllikuma 20. panta trešajā daļā un 329. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu un apsūdzētā /Persona B/ izdarījusi Krimināllikuma 329. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, par ko ir sodāmi.

[18] Saskaņā ar Krimināllikuma 46. pantu apsūdzētajiem ir piespriežams sods tādā apmērā, kādu nosaka Krimināllikuma 329. panta sankcija, ievērojot Krimināllikuma Vispārīgās daļas noteikumus. Minētais attiecināms arī uz apsūdzēto /Persona A/, jo saskaņā ar Krimināllikuma 20. panta piekto daļu līdzdalībnieks noziedzīgos nodarījumos saucams pie atbildības saskaņā ar to pašu likuma pantu, kas paredz izdarītāja atbildību.

[19] Krimināllikuma 46. panta otrā daļa paredz, ka nosakot soda veidu, tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, kā arī vainīgā personību, nosakot soda mēru, saskaņā ar šī panta trešo daļu tiesa ņem vērā atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Tāpat vērā ņemams Krimināllikuma 35. pantā definētais soda mērķis, kas ir aizsargāt sabiedrisko drošību, atjaunot taisnīgumu, sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, resocializēt sodīto personu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

[20] Tiesas izmeklēšanā pārbaudot apsūdzētās /Persona B/ raksturojošos datus, tiesa konstatēja, ka viņai ir deklarēta dzīvesvieta, ieguvusi augstāko izglītību, apgādājamu personu nav. Strādā /Iestādes nosaukums/ par /amats/. Vidējie ikmēneša ienākumi apmēram 1000 euro. Ir parādsaistības, ir hipotekārais kredīts. Naudas uzkrājumu nav. Veselības problēmu nav, tikai tik cik asinsspiediens, citu veselības problēmu nav, strādāt var. Iepriekš nav tiesāta.

[21] Par /Persona A/ personību noskaidrots, ka viņam ir deklarētā dzīvesvieta, ieguvis vidējo izglītību, neprecējies, apgādībā viena nepilngadīga persona. Strādā /Organizācija A/ par /amats/. Vidējie ikmēneša ienākumi 1000euro. Naudas uzkrājumu nav, bet ir parādsaistības. Veselības stāvoklis labs. Agrāk netiesāts.

[22] Saskaņā ar Krimināllikuma 7. panta trešo daļu apsūdzēto izdarītie noziedzīgie nodarījumi ir klasificējami kā mazāk smagi noziegumi, kas vērsti pret valsts institūciju normālu darbību. Izvērtējot noziedzīgo nodarījumu kaitīgumu, tiesa secina, ka apsūdzēto prettiesisko darbību rezultātā tika aizskartas ne tikai valsts institūciju normālas darbības intereses, bet arī fizisko personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. /Persona B/ būdama ilgstoši valsts amatpersona, nododot ierobežotas pieejamības informāciju /Persona A/, radīja priekšstatu, ka ar ierobežotas pieejamības informāciju var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

[23] Nosakot soda veidu, tiesa pievienojas prokurores viedoklim, ka /Persona B/ un /Persona A/ nevajadzētu piemērot panta sankcijā noteikto bargāko soda veidu – brīvības atņemšanu, kā arī nevajadzētu piemērot vieglāko soda veidu – naudas sodu, sods nosakāms – sabiedriskais darbs.

[23.1] Krimināllikuma 40. panta otrā daļa noteic, ka sabiedrisko darbu kā pamatsodu nosaka uz laiku no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit stundām.

[23.2] Piespriežot sodu sabiedriskā darba veidā, apsūdzētie tiks iesaistīti sabiedrībai nepieciešamos darbos bez atlīdzības. Sabiedriskais darbs ir sabiedrībai būtiski lietderīgāks nekā brīvības atņemšanas sods, sabiedriskā darba izciešanas rezultātā apsūdzētie tiks motivēti laboties, līdz ar to tiks panākta notiesātās personas resocializācija.

Tiesa nekonstatēja apstākļus, kuri liegtu apsūdzētajiem izpildīt sabiedrisko darbu.

[24] Tā kā tiesa nekonstatēja apsūdzētajiem atbildību pastiprinošos un mīkstinošos apstākļus, tiesa uzskata, ka apsūdzētajai /Persona B/ par Krimināllikuma 329. pantā un apsūdzētajam /Persona A/ par Krimināllikuma 20.panta trešajā daļā un Krimināllikuma 329. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, soda mērs nosakāms virs sankcijā noteiktās minimālās robežas, ar ko tiks panākts Krimināllikuma 35. panta otrās daļas noteiktais soda mērķis.

[25] Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu /Persona B/ un /Persona A/ soda laikā ieskaitāms aizturēšanā pavadītais laiks.

[26] Apsūdzētajai /Persona B/ piemērots drošības līdzeklis – dzīvesvietas maiņas paziņošana, noteiktas nodarbošanās aizliegums un papildus drošības līdzeklis - aizliegums izbraukt no valsts.

[27] Apsūdzētajam /Persona A/ piemērots drošības līdzeklis – dzīvesvietas maiņas paziņošana, un papildus drošības līdzeklis – aizliegums izbraukt no valsts.

[28] Kriminālprocesa likuma 249. panta pirmā daļa noteic, ja procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanas laikā ir zudis vai mainījies tā piemērošanas pamats, mainījušies piemērošanas nosacījumi, personas uzvedība vai ir noskaidroti citi apstākļi, kas noteica piespiedu līdzekļa izvēli, procesa virzītājs pieņem lēmumu par tā grozīšanu vai atcelšanu. Ievērojot to, ka uz lietas izskatīšanas brīdi nav iestājušies Kriminālprocesa likuma 249. panta pirmās daļas nosacījumi, tad sprieduma izpildes nolūkā līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim, apsūdzētajai /Persona B/ un apsūdzētajam /Persona A/ piemērotais drošības līdzeklis turpināms piemērot līdz spriedums stāsies spēkā.

[29] Iztiesājot lietu, tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240. pantu, izlemj par turpmāko rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem. Lietiskie pierādījumi: CD-R disks, kas glabājas krimināllietas materiālos, un ārējais cietais disks “Intenso” ar videoierakstiem, kas glabājas pie krimināllietas vāka, – glabājami pie krimināllietas materiāliem.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 512, 520, 527.- 530. pantu tiesa

nosprieda

/Persona B/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 329. pantā un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 100 stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu /Persona B/ soda laikā ieskaitīt aizturēšanu 2024. gada 21. maijā, kas atbilst 8 sabiedriskā darba stundām.

Galīgais sods, kas /Persona B/ izciešams, ir sabiedriskais darbs 92 stundas.

Drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana, noteiktas nodarbošanās aizliegums un papildus drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts, turpināt piemērot līdz spriedums stāsies spēkā.

/Persona A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta trešajā daļā un Krimināllikuma 329. pantā un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 90 stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu /Persona A/ soda laikā ieskaitīt aizturēšanu 2024. gada 21. maijā, kas atbilst 8 sabiedriskā darba stundām.

Galīgais sods, kas /Persona A/ izciešams, ir sabiedriskais darbs 82 stundas.

Drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana, un papildus drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts, turpināt piemērot līdz spriedums stāties spēkā.

Noteikt /Persona B/ un /Persona A/ pienākumu 10 darba dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas ierasties Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 1. nodaļā, /Adrese A/, lai pieteiktos soda izpildes uzsākšanai.

Lietiskos pierādījumus:

1. CD-R diskus, kas glabājas krimināllietas materiālos (*1. sējums, lietas 5., 92. lapa*) – glabāt pie krimināllietas materiāliem;
2. Ārējo cieto disku “Intenso” ar videoierakstiem, kas glabājas pie krimināllietas vāka – glabāt pie krimināllietas materiāliem.

Spriedumu var pārsūdzēt 10 darbdienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesā, sūdzību vai protestu iesniedzot Zemgales rajona tiesā.

Pilna sprieduma pieejamības diena 2025. gada 27. jūnijs.

Tiesnesis A. Škutāns